Innehållsförteckning

1 Reserveringar ... 4

1.1 Reserv för osäkra kundfordringar ... 4

1.2 Övriga avsättningar ... 4

2 Byggnader, förbättringar på byggnader, nyttjanderättshavares förbättringar och kapitalvinster vid försäljning av näringsfastighet ... 5

2.1 Avskrivningar på byggnader ... 5

2.2 Avskrivningar på nyttjanderättshavares förbättringar ... 6

2.3 Avskrivningar på markanläggningar ... 7

2.4 Kapitalvinstberäkning vid försäljning av fastighet ... 7

3 Värdeförändring och nedskrivningar på kapitaltillgångar ... 8

3.1 Värdeförändring och nedskrivningar på aktier och andelar ... 8

4 CFC-beskattning ... 9

4.1 CFC-bolag ... 9

5 Ej skattepliktiga intäkter ... 10

5.1 Ackordvinst ... 10

5.2 Intäktsränta skattekonto ... 10

5.3 Erhållna bidrag och gåvor ... 11

5.4 Övriga ej skattepliktiga intäkter ... 11

6 Avkastningsskatt, riskskatt och förnybar el ... 11

6.1 Avkastningsskatt ... 11

6.2 Skattereduktion för förnybar el ... 14

6.3 Underlag för riskskatt ... 14

7 Koncernbidrag ... 15

7.1 Koncernbidrag som har bokats i resultaträkningen ... 15

7.2 Koncernbidrag som inte har bokats i resultaträkningen ... 16

8 Ej avdragsgilla kostnader ... 16

8.1 Bidrag och gåvor ... 16

8.2 Representation ... 17

8.3 Medlemsavgifter ... 18

8.4 Konsultarvode ... 18

8.5 Offentliga sanktionsavgifter ... 19

8.7 Kostnadsränta på skattekonto ... 19

8.8 Övriga ej avdragsgilla kostnader ... 20

9 Pensionskostnader och underlag för särskild löneskatt ... 21

9.1 Ej avdragsgilla pensionskostnader ... 21
9.2 Ej bokförda avdragsgilla pensionskostnader ... 22
9.3 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader ... 23
9.4 Totala pensionskostnader som ingår i kod 3.8 (kod 4.21) ... 23
10 Avskrivningar på materiella och förvärvade immateriella tillgångar ... 24
10.1 Immateriella tillgångar ... 24
10.2 30-regeln ... 24
10.3 20-regeln ... 25
10.5 Avskrivning på fusionsgoodwill ... 27
10.5 Avskrivning på särskild plan ... 27
10.6 Skattemässiga avskrivningar - avdragsgillt räntenetto enligt den generella ränteavdragsbegränsningsregeln ... 28
11 Aktier och utdelningar ... 29
11.1 Mottagen utdelning från omsättningstillgångar ... 29
11.2 Mottagen utdelning från kapitaltillgångar ... 29
11.3 Skattepliktig vinst/förlust vid avyttring ... 31
11.4 Beräkning av skattemässig kapitalvinst/kapitalförlust ... 32
11.5 Orealiserade värdeförändringar - aktier och andelar ... 33
11.6 Schablonintäkt på fondandelar ... 33
11.7 Genomsnittsmetoden ... 33
12 Andel i handelsbolag ... 34
12.1 Beräkning av resultat ... 34
12.2 Beräkning av anskaffningsutgift för handelsbolaget ... 34
12.3 Begränsat ansvar ... 35
13 Fastighetskatt och fastighetsavgift ... 35
13.1 Underlag för fastighetsavgift ... 35
13.2 Underlag för fastighetsskatt ... 36
13.3 Ej avdragsgilla kostnader för fastighetsavgift och fastighetsskatt ... 37
14 Garantiavsättningar ... 37
14.1 Maximal avdragsgill framtida garantiutgift enligt schablonregeln ... 37
14.2 Total ej avdragsgill garantiavsättning (utredningsregeln) ... 38
15 Schablonintäkt på periodiseringsfond ... 38
15.1 Schablonintäkt ... 38
16 Inkuransreserv för lager ... 39
16.1 Alternativregeln ... 39
16.2 Huvudregeln – lägsta värdets princip ... 39

16.3 Skattemässiga justeringar enligt IB/UB metoden 40
17 Poster som inte inkluderats i redovisningen 40
17.1 Ej bokförda men avdragsgilla kostnader 40
17.2 Ej bokförda men skattepliktiga intäkter 41
18 Hybridreglerna 42
18.1 Hybrida missmatchningar 42
19 Riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna 44
19.1 Riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna 44
20 Föregående års underskott 45
20.1 Föregående års underskott 45
20.2 Beloppsspärren, ackord eller konkurs 46
20.3 Koncernbidragsspärren 47
20.4 Fusionsspärren 47
21 Generella ränteavdragsbegränsningsreglerna 48
21.1 Beräkning av räntenetto 48
21.2 Kvarstående negativa räntenetton 49
21.3 Kvittning av räntenetto 50
21.4 Förenklingsregeln 50
21.5 Beräkning av avdragsunderlag 51
22 Utökat underskottsavdrag för koncernbidragsspärrade underskott 53
22.1 Utökat underskottsavdrag för koncernbidragsspärrade underskott 53
23 Återföring av och avsättning till periodiseringsfonder 53
23.1 Återföring av periodiseringsfond 53
23.2 Avsättning till periodiseringsfond 54
24 Uppskjuten skatt 54
24.1 Uppskjuten skatt och temporära skillnader 54
25 Avräkning av utländsk skatt 55
25.1 Filialinkomst 55
25.2 Annan utländsk inkomst 55
25.3 Avdrag för utländsk skatt 56
25.4 Carry forward 56
25.5 Spärrbeloppsberäkning 57
26 Öppna yrkanden 57

1 Reserveringar

1.1 Reserv för osäkra kundfordringar

1.1.1 Skattemässig hantering

För skattemässig avdragsrätt krävs att de osäkra kundfordringarna i princip är konstaterade d.v.s. att tillräckliga indrivningsåtgärder företagits utan resultat, till exempel inkasso eller dylikt. Om kundfordringarna inte är tillräckligt konstaterade föreligger inte avdragsrätt skattemässigt. Reserveringen ska i sådant fall normalt hanteras som en temporär ej avdragsgill kostnad.

Normalt sett är en ”IB/UB”-hantering att föredra framför en justering av det resultatpåverkande nettobeloppet då det är enklare att följa över tid. Vid en ”IB/UB”-hantering görs justeringar löpande under åren. UB på balanskontot hanteras som en ej avdragsgill kostnad och IB (motsvarande föregående års UB) hanteras som en ej skattepliktig intäkt till den del föregående års UB hanterats som ej avdragsgill.

1.1.2 Hantering i Silverfin

Balanskontot mappas som ”Reserveringar – Förluster på kundfordringar” och hamnar då automatiskt under modulen ”Reserveringar” under ”Balansposter – Övriga kundfordringar”. Om balanskontot även mappats föregående år, ska en ingående balans ha ”rullats fram” i Silverfin.

Om en ”IB/UB”- hantering företas ska ett belopp motsvarande den ingående balansen (till den del föregående års UB hanterats som ej avdragsgill) läggas in under ”upplösning föregående års justering – ej skattepliktig” och justeringen görs sedan automatiskt vid SRU-kod 4.5 c. Den utgående balansen hanteras som ej avdragsgill och läggs in under ”ej avdragsgillt belopp” varpå justeringen görs automatiskt vid SRU-kod 4.3 c.

1.2 Övriga avsättningar

1.2.1 Skattemässig hantering

Utgifter skall som utgångspunkt dras av som en kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed. Enligt god redovisningssed ska en avsättning redovisas i balansräkningen när

A. Ett företag har ett åtagande som en följd av en inträffad händelse

B. Det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och

C. En tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras

Bevisbördan åvilar i fråga om avdrag som huvudregel den skattskyldige. Den skattskyldige måste således visa att god redovisningssed har följts.

<u>Generella reserveringar</u>

Generella reserveringar är som huvudregel inte skattemässigt avdragsgilla.

<u>Omstruktureringsreserver</u>

Den skattemässiga avdragsrätten för avsättningar styrs normalt av god redovisningssed. Avsättningar för framtida löner/avgångsvederlag godtas dock som utgångspunkt inte skattemässigt om uppsägningarna inte kommunicerats innan bokslutsdatum samt om de avser ersättning hänförlig till arbete som utförs efter bokslutsdatum. Det krävs därför att den anställde individen upphört med

arbetet före bokslutsdatumet för att en sådan omstruktureringsreserv ska anses vara avdragsgill i enlighet med god redovisningssed. Vad gäller en avsättning för pensionskostnader som ingår i omstruktureringsreserven är en sådan normalt avdragsgill året då pensionen intjänats. Om en anställd har sagts upp före bokslutsdatumet kan det finnas en osäkerhet om pensionen som pensionsavsättningen avser har tjänats in i samband med uppsägningen eller först vid löneutbetalningen. Med anledning av osäkerheten är vår rekommendation som utgångspunkt att avdrag för den del av omstruktureringsreserven som avser pensionskostnader görs först i samband med löneutbetalningen.

1.2.2 Hantering i Silverfin

Mappas ett konto som ”Reserveringar- övriga avsättningar” hamnar det automatiskt under modulen ”Reserveringar” under ”balansposter – Övriga avsättningar”. Du kan välja att beskriva justeringarna varpå beskrivningar kommer att redovisas separat i specifikationen över skattemässiga justeringar, eller att lämna det fältet blankt varpå övriga reserveringar redovisas som en klumpsumma. Du väljer i en rullista om avsättningen avser en övrig avsättning, generell reservering, omstruktureringsreservering eller bonusreservering. Därefter stansar du in beloppen som ska hanteras som ej skattepliktigt eller ej avdragsgillt, varpå de inkluderas i kod 4.5 c eller 4.3 c i inkomstdeklarationen.

2 Byggnader, förbättringar på byggnader, nyttjanderättshavares förbättringar och kapitalvinster vid försäljning av näringsfastighet

2.1 Avskrivningar på byggnader

2.1.1 Skattemässig hantering

Utgifter för att anskaffa en byggnad dras av genom årliga värdeminskningsavdrag enligt en avskrivningsplan efter en viss procentsats per år på byggnadens anskaffningsvärde (19 kap. 4 § IL). Utgifter för ny-, till- och ombyggnad ska läggas till anskaffningsvärdet (19 kap. 8 och 13 § IL). Om en byggnad förvärvas tillsammans med den mark som den ligger på ska anskaffningsvärdet för byggnaden fastställas genom en proportionering enligt taxeringsvärdet (19 kap. 11 § IL).

Utgifter för reparation och underhåll får dras av omedelbart och ska inte ingå i avskrivningsunderlaget. Skattemässigt direktavdrag får göras för utgifter för reparation och underhåll även om utgifterna har fördelats på flera år i bokföringen. Detta gäller även utgifter som omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet (19 kap. 2 § IL).

Med reparation och underhåll avses att byggnaden återställs i sitt ursprungliga skick. Enligt det utvidgade reparationsbegreppet medges dock avdrag som för reparation även för vissa ändringsarbeten som tekniskt innebär en ombyggnad men som är normala i den skattskyldiges verksamhet och inte utgör en väsentlig förändring av byggnaden.

Då en ersättningsfond har utnyttjats för ny-, till- eller ombyggnad av en fastighet får inte skattemässiga värdeminskningsavdrag göras på denna del.

Avskrivningstakten i procent ska bestämmas med hänsyn till byggnadens uppskattade ekonomiska livslängd. För Skatteverkets allmänna råd avseende olika byggnadstyper se SKV A 2005:5.

Värdeminskningsavdrag får göras från den tidpunkt då byggnaden färdigställs eller förvärvas. Det första året då en byggnad färdigställs eller förvärvas ska värdeminskningsavdraget proportioneras med hänsyn till antalet dagar som byggnaden varit färdigställd eller förvärvas.

Som ett exempel kan följande scenario nämnas. En byggnad har färdigställts 1 juli år 1 till ett anskaffningsvärde om 10 mkr. Bolagets beskattningsår är lika med kalenderår. Värdeminskningsavdrag medges med 2 procent årligen. Det första året ska avdraget proportioneras med hänsyn till att byggnaden var färdigställd först vid halvårsskiftet. Värdeminskningsavdrag medges med 100 000 kr (10 000 0000 x 0,02 x 0,5).

Byggnadsinventarier ska skrivas av i enlighet med reglerna för maskiner och inventarier, se avsnitt 10.

2.1.2 Hantering i Silverfin

Det finns tre alternativ i förhållande till byggnader – Klientens beräkning, Deloittes beräkning och Fastigheter lista.

Modulen behöver fyllas i manuellt eftersom mappningen avser de redovisade värdena, som kan skilja sig från de skattemässiga. Om det finns flera byggnader/förbättringar på byggnader ska dessa redovisas separat, förutsatt att detta följer redovisningen.

Det redovisade anskaffningsvärdet mappas in som ”Byggnader/Förbättring på byggnad – Anskaffningsvärde”. Skulle anskaffningsvärdena inte överensstämma med varandra bör detta kommenteras i följebrevet.

Avskrivningstakten i procent ska fyllas i manuellt, beroende på byggnadstyp.

Årets redovisade värdeminskningsavdrag som mappats ”Byggnader/Förbättring på byggnad – Bokförda avskrivningar och nedskrivningar” jämförs med de skattemässigt tillåtna värdeminskningsavdragen.

Justeringen görs sedan automatiskt vid SRU-kod 4.9, där de redovisade värdeminskningsavdragen läggs tillbaka, och de skattemässiga värdeminskningsavdragen dras av.

2.2 Avskrivningar på nyttjanderättshavares förbättringar

2.2.1 Skattemässig hantering

En nyttjanderättshavare eller arrendator får dra av utgifter som avser en ny-, till- eller ombyggnad eller annan liknande förbättring på en fastighet genom årliga värdeminskningsavdrag (19 kap. 26 § IL). En fastighetsägare ska ta upp värdet som en intäkt det beskattningsår då nyttjanderättshavarens rätt till fastigheten upphör (19 kap. 29 § IL).

Det årliga värdeminskningsavdraget ska beräknas enligt avskrivningsplan till högst 5 % per år. Om arbetena avser täckdiken får avdraget i stället beräknas till högst 10 % per år.

Vissa ändringsarbeten på en byggnad ska behandlas som utgifter för reparation och underhåll. För dessa får nyttjanderättshavaren göra direktavdrag.

2.2.2 Hantering i Silverfin

Modulen behöver fyllas i manuellt eftersom mappningen avser de redovisade värdena, som kan skilja sig från de skattemässiga. Om det finns flera nyttjanderättshavares förbättringar ska dessa redovisas separat, förutsatt att detta följer redovisningen.

Det redovisade anskaffningsvärdet mappas in som ”Nyttjanderättshavares förbättringar – Anskaffningsvärde”. Årets redovisade värdeminskningsavdrag som mappats ”Förbättringsutgift på annans fastighet - Avskrivning” jämförs med de skattemässigt tillåtna värdeminskningsavdragen.

Om de redovisade värdeminskningsavdragen överstiger vad som är skattemässigt tillåtet, återläggs det överstigande beloppet som en ej avdragsgill kostnad vid SRU-kod 4.3 c.

Om de redovisade värdeminskningsavdragen understiger vad som är skattemässigt tillåtet, dras mellanskillnaden av som en ej bokförd men avdragsgill kostnad vid SRU-kod 4.4 b.

2.3 Avskrivningar på markanläggningar

2.3.1 Skattemässig hantering

Med markanläggningar avses anordningar eller anläggningar som är avsedda att användas i en fastighetsägares näringsverksamhet men som inte är byggnader eller inventarier (20 kap. 2 § IL).

Med anskaffningsvärde för en markanläggning avses den skattskyldiges utgifter för att anskaffa eller förbättra anläggningen. Som anskaffningsvärde räknas också värdet av nyttjanderättshavares förbättringsutgifter som fastighetsägaren ska ta upp som intäkt.

Utgifter för reparation och underhåll av en markanläggning får dras av omedelbart (20 kap. 3 § IL).

Utgifterna för att anskaffa en markanläggning ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Värdeminskningsavdragen ska beräknas enligt en avskrivningsplan till

- högst 10 % per år för täckdiken och skogsvägar
- högst 5 % per år för andra markanläggningar.

Beräkningen ska göras från den tidpunkt då anläggningen färdigställs (20 kap. 4–5 §§ IL).

Markinventarier ska skrivas av i enlighet med reglerna för maskiner och inventarier, se avsnitt 10.

2.3.2 Hantering i Silverfin

Modulen behöver fyllas i manuellt eftersom mappningen avser de redovisade värdena, som kan skilja sig från de skattemässiga. Om det finns flera markanläggningar ska dessa redovisas separat, förutsatt att detta följer redovisningen.

Det redovisade anskaffningsvärdet mappas in som ”Anskaffningsvärde markanläggningar”. Detta jämförs sedan automatiskt med det manuellt ifyllda skattemässiga anskaffningsvärdet. Skulle anskaffningsvärdena inte överensstämma med varandra bör detta kommenteras i följebrevet.

Vilken avskrivningstakt som gäller ska väljas, dvs. 5 % eller 10 %.

Årets redovisade värdeminskningsavdrag som mappats ”Avskrivning på markanläggningar” jämförs med de skattemässigt tillåtna värdeminskningsavdragen.

Justeringen görs sedan automatiskt vid SRU-kod 4.9, där de redovisade värdeminskningsavdragen läggs tillbaka, och de skattemässiga värdeminskningsavdragen dras av.

2.4 Kapitalvinstberäkning vid försäljning av fastighet

2.4.1 Skattemässig hantering

Vid en avyttring av en näringsfastighet gäller som huvudregel att avdrag medges för anskaffningsutgift och förbättringsutgifter (45 kap. 11 § IL).

För en näringsfastighet medges avdrag i näringsverksamheten för anskaffnings- och förbättringsutgifter. Avdrag medges antingen i form av värdeminskningsavdrag eller direktavdrag avseende reparationer och underhåll. För att undvika dubbelavdrag ska medgivna

värdeminskningsavdrag och avdrag för förbättrande reparationer och underhåll återföras i näringsverksamheten (26 kap. 2 § IL).

Om fastigheten har sålts med förlust ska endast avdrag för värdehöjande reparationer och underhåll återläggas med fullt belopp. Övriga medgivna avdrag ska inte återläggas till den del vederlaget understiger omkostnadsbeloppet vid beräkningen. Mellanskillnaden ska i stället minska anskaffningsutgiften vid beräkningen av resultatet för försäljningen (26 kap. 5 § IL).

Omkostnadsbeloppet vid en försäljning består av anskaffningskostnaden för näringsfastigheten (köpeskillingen samt inköpsprovision, stämpelskatt, lagfartskostnader, inteckningskostnader för köpeskillingsreverser etc.) och förbättringskostnader under innehavstiden.

2.4.2 Hantering i Silverfin

Netto försäljningsintäkt:

- Som försäljningsintäkt anges det belopp bolaget fått betalt vid försäljningen.
- Som försäljningskostnad anges det belopp bolaget haft som utgifter i samband med försäljningen, t.ex. mäklararvoden.

Omkostnadsbelopp:

- Som omkostnadsbelopp anges den skattemässiga anskaffningsutgift bolaget haft för fastigheten. Beloppet ska motsvara det vi angett i skattemässigt anskaffningsvärde högre upp i modulen.

Återföring av värdeminskningsavdrag:

- Ackumulerade skattemässiga avskrivningar från föregående beskattningsår på den avyttrade tillgången ska tas upp. Om avskrivningar gjorts under året då avyttringen skett ska även dessa återläggas.
- Minskningen av återföringen sker automatiskt om försäljningsintäkten understiger omkostnadsbeloppet.

Skattemässiga justeringar:

- Baserat på försäljningsintäkten och den totala skattemässiga anskaffningsutgiften räknas en total skattemässig vinst/förlust ut.
- Det bokförda resultatet från försäljningen som har mappats in i modulen som ”Kapitalvinst – Byggnader och mark” eller ”Kapitalförlust – Byggnader och mark” inkluderas automatiskt.
- Om den skattemässiga vinsten är lägre än den bokförda ska mellanskillnaden dras av och omvänt ska mellanskillnaden återläggas vid kod 4.10. Denna beräkning sker automatiskt.

3 Värdeförändring och nedskrivningar på kapitaltillgångar

3.1 Värdeförändring och nedskrivningar på aktier och andelar

3.1.1 Skattemässig hantering

Nedskrivning eller uppskrivning på aktier och andelar som klassificeras som kapitaltillgångar är inte skattemässigt avdragsgill (nedskrivning) eller ej skattepliktig (uppskrivning). Orealiserade effekter på kapitaltillgångar behöver alltså således justeras för löpande och beskattas först vid realisationen. Det innebär att när en avyttring sker av exempelvis derivatinstrument som klassificeras som

kapitaltillgångar, ska skillnaden mellan anskaffningsvärdet och ersättningen/marknadsvärdet vid avyttringstidpunkten som huvudregel dras av (förlust) eller tas upp till beskattning (vinst). Notera att det finns specifika skatteregler för särskilda tillgångar som avviker från huvudregeln, exempelvis näringsbetingade andelar på vilka en vinst inte tas upp till beskattning och en förlust inte dras av vid avyttringen trots att de utgör kapitaltillgångar.

Vad gäller orealiserade effekter på fordringar, skulder, avsättningar och kontanter i utländsk valuta, ska de som huvudregel värderas till balansdagens kurs vilket innebär att orealiserade effekter inte ska justeras för löpande. Om fordringar eller skulder i utländsk valuta har säkrats med ett derivat, ska värdeförändringar på den underliggande fordran eller skulden, samt effekten på derivatet, hanteras som ränta enligt den svenska räntedefinitionen. I ett sådant fall ska alltså den orealiserade effekten på derivatet påverka resultatet löpande, även om derivatet klassificerar som en kapitaltillgång, då effekten i stället blir föremål för de generella ränteavdragsbegränsningsreglerna.

Har ett bolag belastat resultatet med nedskrivning på aktier och andelar ska beloppet återföras vid SRU-kod 4.3 b.

3.1.2 Hantering i Silverfin

Mappas ett konto som ”Värdeförändring och nedskrivning på kapitaltillgångar” kommer det automatiskt hamna i modulen Värdeförändring och nedskrivning på kapitaltillgångar, det gäller både balanskonton och resultatkonton som mappats enligt ovan. Vid resultatkonton ska man specificera hur stor del av beloppet som ska återföras vid SRU-kod 4.3 b och 4.3 c. Vid nedskrivning på aktier och andelar aktualiseras alltid ruta 4.3 b.

4 CFC-beskattning

4.1 CFC-bolag

4.1.1 Skattemässig hantering

Om bolaget har ett helägt dotterbolag i ett CFC-land (lågbeskattat) eller om bolaget, ensamt eller tillsammans med andra bolag i sin intressegemenskap, kontrollerar åtminstone 25 % av rösterna eller kapitalet i ett CFC-bolag (direkt eller indirekt genom utländska bolag) ska vinsten i CFC-bolaget tas upp till beskattning hos bolaget och beskattas enligt svenska regler.

Med lågbeskattat bolag avses ett bolag som inte beskattats eller beskattats lindrigare än den beskattning som skulle skett i Sverige om 55% av bolagets inkomster hade varit föremål för svensk beskattning. Detta innebär i princip att en fiktiv svensk skatteberäkning behöver göras för att bedöma om bolaget är föremål för CFC-beskattning eller inte.

Notera dock att undantag från CFC-beskattning kan medges för lågbeskattade bolag enligt 39 a kap. 7-7a §§ IL, baserat på bilaga 39 a till inkomstskattelagen (39 a kap. 7 § IL) eller baserat på substans för bolag inom EES (39 a kap. 7 a § IL).

4.1.2 Hantering i Silverfin

Det krävs att vi får en TB för CFC-bolaget, som sedan räknas om enligt svenska skatteregler. Beloppen (dvs. det skattepliktiga resultatet) får sedan manuellt matas in i modulen ”CFC-beskattning”. Det går tyvärr inte i nuläget att mappa konton till modulen.

5 Ej skattepliktiga intäkter

5.1 Ackordvinst

5.1.1 Skattemässig hantering

Om bolaget under året **erhållit ackord** skall följande beaktas.

Ackordvinst som en gäldenär gör är inte skattepliktig utan skall dras av vid SRU-kod 4.5 a.

För skattefrihet gäller att gäldenären verkligen varit på obestånd, tillfällig betalningsförmåga är inte tillräckligt. Har gäldenären inte varit på obestånd är ackordvinsten en skattepliktig intäkt. Det krävs inte en offentlig ackordsförhandling utan uppgörelse med enstaka borgenärer kan ha skett. Fordran ska även vara villkorslöst efterskänkt och oåterkallelig.

Om bolaget redovisar ett ingående underskott under året för ackordet (kan ses vid SRU-kod 4.14 a) ska underskottet reduceras med ett belopp motsvarande de skulder som fallit bort genom ackordet. Reduktionen ska visas vid SRU-kod 4.14 b. (Underskott som uppkommer under ackordsåret eller därefter påverkas inte av ackordet).

Kostnader som uppkommer i samband med ett ackord, t.ex. för juristbiträde, är inte en avdragsgill kostnad för gäldenären utan skall återläggas vid SRU-kod 4.3 c.

Om bolaget under året **lämnat ackord** ska följande beaktas.

Ackordförluster avseende kundfordringar och dylikt är vanligtvis avdragsgilla.

Avdrag för fordringar som avser utlåning medges om förlusten uppkommit som ett led i verksamheten.

Ackord som beviljats ett dotterbolag eller ett annat närstående bolag utgör inte avdragsgill omkostnad om ackordet har sin grund i intressegemenskapen. Avdrag medges dock om ackordet är affärsmässigt betingat.

5.1.2 Hantering i Silverfin

Mappas ett konto som ”ej skattepliktig ackordvinst” hamnar den automatiskt i modulen ”ej skattepliktiga intäkter” i Silverfin. Beloppet kommer hanteras som ej skattepliktigt i sin helhet och beloppet inkluderas vid SRU-kod 4.5 c.

Även konton som mappas som ”erhållet ackord på skulder till kreditinstitut m.m.” hamnar automatiskt i modulen ”ej skattepliktiga intäkter”. Beloppet hanteras likadant som om det mappats som ”ej skattepliktig ackordvinst”.

5.2 Intäktsränta skattekonto

5.2.1 Skattemässig hantering

Om bolagets skattekonto innehållit ett belopp överstigande den skatt som slutligen ska betalas kommer bolaget erhålla intäktsränta. Intäktsräntan är inte skattepliktig. Angående kostnadsränta se under 8.7.

5.2.2 Hantering i Silverfin

Konton som har mappats som ”intäktsränta skattekonto” hamnar automatiskt under modulen ”ej skattepliktiga intäkter”. Beloppet kommer automatiskt att behandlas som ej skattepliktigt.

5.3 Erhållna bidrag och gåvor

5.3.1 Skattemässig hantering

Det är inte vanligt förekommande att aktiebolag erhåller gåvor. Näringsdrivande stiftelser kan dock erhålla gåvor i form av pengar från fysiska personer och dessa är i regel ej skattepliktiga (oavsett om gåvan används för att täcka avdragsgilla kostnader).

5.3.2 Hantering i Silverfin

Mappas ett konto som ”Ej skattepliktiga bidrag och gåvor” hamnar det automatiskt under modulen ”Ej skattepliktiga intäkter”. Hela beloppet hanteras direkt som ej skattepliktigt i Silverfin.

5.4 Övriga ej skattepliktiga intäkter

5.4.1 Skattemässig hantering

Övriga ej skattepliktiga intäkter som ska identifieras och återläggas i deklarationen vid SRU-kod 4.5 c:

(OBS! Ej uttömmande lista)

- Inkomstskatteåterbäring
- Uppskrivningar av aktier eller fastigheter: uppskrivningar ska inte påverka resultatet utan balansräkningen i form av en avsättning till en uppskrivningsfond.
- Ersättningar som betalas ut p.g.a. kapitalförsäkringar
- Mottagna utdelningar på näringsbetingade andelar (SRU-kod 4.5 b).

Beloppen bör specificeras i bilaga till deklarationen.

5.4.2 Hantering i Silverfin

- Går inte att mappa skatteåterbäring, utan får föras in manuellt i modulen *Ej skattepliktiga intäkter* – där kan även kontonummer och kontonamn skrivas in så att det hänger med i leverans till klient i specifikation av skattemässiga justeringar (appendix 1) och inkluderas vid SRU-kod 4.5. Normalt sett brukar skatteåterbäringar dock bokas som en minskad skattekostnad vilket innebär att det inte behöver göras någon särskild skattemässig justering.
- Konton som mappats som ”Uppskrivningsfond” bör vara balanskonton och avsättningarna dit ska motsvara den uppskrivning som gjorts på aktier eller fastigheter. Kommer inte att synas i Silverfin.
- Utbetalningar från kapitalförsäkringar är ej skattepliktiga och kan anges manuellt i modulen ”Pensionskostnader och underlag för särskild löneskatt”.
- Utdelning på näringsbetingade andelar mappas som utdelning på kapitaltillgångar och hamnar då i modulen *Aktier och utdelningar*. Där kan man välja om villkoren för näringsbetingade andelar är uppfyllda och Silverfin inkluderar motsvarande belopp vid SRU-kod 4.5 b.

6 Avkastningsskatt, riskskatt och förnybar el

6.1 Avkastningsskatt

6.1.2 Försäkringsföretag, avsatt till pensioner etc.- 15 %

6.1.1 Skattemässig hantering

Har bolaget ett balanskonto ”Avsatt till pensioner” ska normalt avkastningsskatt erläggas (SRU-kod 1.6–1.7)

Avkastningsskatten beräknas på grundval av ingående balans på kontot: Skatteunderlaget utgörs av kapitalunderlaget multiplicerat med den genomsnittliga SLR under kalenderåret före beskattningsåret. SLR får som lägst dock vara 0,5 %. För beskattningsår 2022 gäller den genomsnittliga SLR för 2021 (0,16) vilket innebär att beräkning måste ske med 0,5 %.

Följande skattskyldiga betalar avkastningsskatt med 15 % av skatteunderlaget:

- pensionsstiftelser enligt tryggandelagen
- utländska tjänstepensionsinstitut som från ett fast driftställe i Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen
- arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelser enligt tryggandelagen
- arbetsgivare som ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige om avtalet innehåller villkor som innebär att tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen
- innehavare av ett pensionssparkonto (IPS)

6.1.2 Hantering i Silverfin

Under modulen ”Avkastningsskatt, riskskatt och förnybar el” ska rutan ” Bolaget har underlag för avkastningsskatt att redovisa” markeras och därefter ska du mata in beloppen för avkastningsskatt manuellt, det går inte att mappa konton som underlaget ska beräknas på utan allt görs manuellt i Silverfin.

6.1.2 Utländska pensionsförsäkringar- 15 %

6.1.2.1 Skattemässig hantering

Om bolaget har en utländsk pensionsförsäkring ska underlag till avkastningsskatt redovisas vid SRU-kod 1.6 b.

Skatteunderlaget är en schablonmässig avkastning på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget motsvarar försäkringens värde vid beskattningsårets ingång, d.v.s. kalenderårets ingång. Skatteunderlaget beräknas som kapitalunderlaget multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget ska dock beräknas till lägst 0,5 procent av kapitalunderlaget. För beskattningsår 2022 gäller den genomsnittliga statslåneräntan för 2021 (0,16) vilket innebär att beräkning måste ske med 0,5 %.

Följande skattskyldiga betalar avkastningsskatt med 15 % av skatteunderlaget:

- innehavare av en utländsk kvalificerad pensionsförsäkring och en utländsk försäkring som anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL
- den som innehaft en utländsk kapitalpension
- innehavare av ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige under förutsättning att avtalet är jämförbart med en pensionsförsäkring.

6.1.2.2 Hantering i Silverfin

Under modulen ”Avkastningsskatt, riskskatt och förnybar el” ska rutan ” Bolaget har underlag för avkastningsskatt att redovisa” markeras och därefter ska du mata in beloppen för avkastningsskatt manuellt, det går inte att mappa konton som underlaget ska beräknas på utan allt görs manuellt i Silverfin.

6.1.3 Försäkringsföretag – 30 %

6.1.3.1 Skattemässig hantering

Om bolaget har en utländsk kapitalförsäkring ska underlag till avkastningsskatt redovisas vid SRU-kod 1.7 a.

Skatteunderlaget är en schablonmässig avkastning på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget motsvarar försäkringens värde vid beskattningsårets ingång, d.v.s. kalenderårets ingång, minskat med värdet av finansiella skulder vid samma tidpunkt. Skatteunderlaget beräknas som kapitalunderlaget multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget ska dock beräknas till lägst 0,5 procent av kapitalunderlaget. För beskattningsår 2022 gäller den genomsnittliga statslåneräntan för 2021 (0,16) vilket innebär att beräkning måste ske med 0,5 %.

Följande skattskyldiga betalar avkastningsskatt med 30 % av skatteunderlaget:

- svenska livförsäkringsföretag och utländska livförsäkringsföretag med fast driftställe i Sverige

6.1.3.2 Hantering i Silverfin

Under modulen ”Avkastningsskatt, riskskatt och förnybar el” ska rutan ” Bolaget har underlag för avkastningsskatt att redovisa” markeras och därefter ska du mata in beloppen för avkastningsskatt manuellt, det går inte att mappa konton som underlaget ska beräknas på utan allt görs manuellt i Silverfin.

6.1.4 Utländska kapitalförsäkringar - 30 %

6.1.4.1 Skattemässig hantering

Om bolaget har en utländsk kapitalförsäkring ska underlag till avkastningsskatt redovisas vid SRU-kod 1.7 b.

Skatteunderlaget är en schablonmässig avkastning på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget motsvarar försäkringens värde vid beskattningsårets ingång, d.v.s. kalenderårets ingång, ökat med årets premiebetalningar. Skatteunderlaget beräknas som kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret närmast före beskattningsåret ökad med 1 procentenhet. Skatteunderlaget ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. För inkomståret 2022 ska statslåneräntan vid utgången av november 2021, d.v.s. 0,23 procent, användas vid beräkningen. Eftersom statslåneräntan vid utgången av november är lägre än 0,25 procent ska kapitalunderlaget multipliceras med 1,25 procent.

Följande skattskyldiga betalar avkastningsskatt med 30 % av skatteunderlaget:

- den som innehaft en utländsk kapitalförsäkring

- den som innehaft ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige under förutsättning att avtalet är jämförbart med en kapitalförsäkring

6.1.4.2 Hantering i Silverfin

Under modulen ”Avkastningsskatt, riskskatt och förnybar el” ska rutan ” Bolaget har underlag för avkastningsskatt att redovisa” markeras och därefter ska du mata in beloppen för avkastningsskatt manuellt, det går inte att mappa konton som underlaget ska beräknas på utan allt görs manuellt i Silverfin.

6.1.5 Ej avdragsgilla kostnader för avkastningsskatt

6.1.5.1 Skattemässig hantering

Om den bokförda kostnaden för avkastningsskatt överstiger den beräknade skatten (enligt ovan) ska en justering normalt göras för skillnaden mellan den bokade kostnaden och den totala beräknade skatten.

6.1.5.2 Hantering i Silverfin

Om en bokförd avkastningsskatt har mappats in i Silverfin räknas mellanskillnaden ut automatiskt av Silverfin och justeringen görs vid SRU-kod 4.3 c. Mellanskillnaden går också att stansa in manuellt.

Det bör dock säkerställas att hela den bokförda kostnaden för året faktiskt avser årets avkastningsskatt. Det är inte helt ovanligt att bolag bokar avkastningsskatt för tidigare år i årets resultaträkning. I så fall behöver inte nödvändigtvis en skattemässig justering göras.

6.2 Skattereduktion för förnybar el

6.2.1 Skattemässig hantering

Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind och vatten. Ett bolag har rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som matas in på elnätet om bolaget anmält till elnätföretaget att det framställer förnybar el och bolagets anläggning uppfyller vissa villkor. Underlaget för skattereduktion är det antal kilowattimmar du matar in på elnätet men underlaget kan aldrig bli större än det antal kilowattimmar som tagits ut i anslutningspunkten. Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar. Skattereduktionen uppgår till underlaget multiplicerat med 60 öre. Skattereduktionen kan därmed högst uppgå till 18 000 kronor per år (30 000 kilowattimmar × 60 öre).

6.2.2 Hantering i Silverfin

Under modulen ”Avkastningsskatt, riskskatt och förnybar el” ska rutan ”Bolaget har underlag för skattereduktion för förnybar el att redovisa” markeras och därefter ska beloppet, dvs underlaget, stansas in manuellt

6.3 Underlag för riskskatt

6.3.1 Skattemässig hantering

För beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021 har en riskskatt införts för svenska kreditinstitut och utländska kreditinstitut med skulder hänförliga till verksamhet som bedrivs från en filial i Sverige. De kreditinstitut som ska betala riskskatten är således de som vid beskattningsårets ingång har skulder hänförliga till den verksamhet som kreditinstitutet bedriver i Sverige, förutsatt att

skulderna överstiger ett särskilt gränsvärde som för 2022 är satt till 150 miljarder kr och riskskatt ska betalas med 0,05 % av beskattningsunderlaget. För koncerner gäller gränsvärdet sammantaget för alla kreditinstitut i koncernen. Riskskatten är en särskild skatt och är därmed avdragsgill vid inkomstbeskattningen.

Som utgångspunkt utgörs beskattningsunderlaget av summan av kreditinstitutets skulder vid beskattningsårets ingång. För ett utländskt kreditinstitut utgörs beskattningsunderlaget av summan av kreditinstitutets skulder vid beskattningsårets ingång, hänförliga till verksamhet som kreditinstitutet bedriver från filial i Sverige. Avsättningar eller obeskattade reserver ska inte ingå i beräkningen. Inte heller ska följande skulder beaktas

1) skulder till ett svenskt kreditinstitut som ingår i samma koncern som kreditinstitutet,
2) skulder till ett utländskt kreditinstitut som ingår i samma koncern som kreditinstitutet, till den del de fordringar som motsvarar skulderna är hänförliga till verksamhet som det utländska kreditinstitutet bedriver från filial i Sverige,
3) skulder som avses i 21 kap. 15 § 2 a, 2 b, 3 a och 3 b lagen (2015:1016) om resolution.

6.3.2 Hantering i Silverfin

Under modulen ”Avkastningsskatt, riskskatt och förnybar el” ska rutan ”Bolaget har underlag för riskskatt att redovisa” markeras och därefter ska beloppet, dvs underlaget, stansas in manuellt.

7 Koncernbidrag

7.1 Koncernbidrag som har bokats i resultaträkningen

7.1.1 Skattemässig hantering

Har bolaget lämnat eller erhållit koncernbidrag ska det kontrolleras att bolaget uppfyller de rekvisit som uppställs, bl.a.:

- Givare och mottagare ska vara aktiebolag eller ekonomiska föreningar (kan vara andra enheter men det är de vanligaste),
- Ägande hela året (vid in- och utgången av året för båda bolagen) eller sedan ett dotterbolag började bedriva näringsverksamhet av något slag
- Lagerbolag omfattas också sedan det började bedriva verksamhet av något slag
- Ägande överstigande 90 % av andelarna, givare och mottagare får inte vara privatbostads- eller investmentföretag. Om koncernbidrag ges från dotterbolag till moderbolag krävs att utdelning (under beskattningsåret) från dotterbolaget skulle ha varit skattefri hos moderbolaget
- Utgivet bidrag (uppåt i koncernen) ska även rymmas inom utdelningsbara medel för att inte strida mot ABL

Koncernbidrag är avdragsgillt för givaren och skattepliktigt för mottagaren.

Om koncernbidrag lämnas till utländskt bolag måste avdragsrätten utredas särskilt.

I det fall mottaget koncernbidrag omfattas av koncernbidragsspärren gäller särskilda regler. För att göra denna bedömning, vänligen se avsnitt 20.3.1.

7.1.2 Hantering i Silverfin

Mappas ett konto som ”Mottagna koncernbidrag” hamnar det automatiskt under modulen ”Koncernbidrag” under ”koncernbidrag bokats i resultaträkningen”. Du måste manuellt fylla i givande bolagets namn och organisationsnummer samt belopp. Ett öppet yrkande inkluderas i textbilagan.

Detsamma gäller för om bolaget har lämnat koncernbidrag.

Om mottaget koncernbidrag har hanterats som avdragsgillt för givaren (och därför ska hanteras som skattepliktigt för mottagaren) behöver detta anges genom att välja ”Ja” i rullistan ”Har koncernbidraget yrkats avdrag för i det givande bolaget?”.

Om mottaget koncernbidrag omfattas av koncernbidragsspärren behöver detta anges genom att välja ”Ja” i rullistan ”Har bolaget koncernbidragsspärrande underskott?”. Notera att detta inte blir av relevans om avdrag/intäkt inte har yrkats.

7.2 Koncernbidrag som inte har bokats i resultaträkningen

7.2.1 Skattemässig hantering

Samma förutsättningar som angetts ovan i punktform måste vara uppfyllda (se 7.1.1 skattemässig hantering).

Har ett koncernbidrag inte bokats i resultaträkningen som en bokslutsdisposition utan bokats direkt mot det egna kapitalet måste en skattemässig justering göras i inkomstdeklarationen.

7.2.2 Hantering i Silverfin

Mappas ett konto som ”Mottagna/Lämnade koncernbidrag – Eget kapital” hamnar det längst ner under modulen ”Koncernbidrag” under ”Balansposter”. Under ”Koncernbidrag som inte bokats i resultaträkningen” skriver du manuellt in vilket bolag som har lämnat koncernbidrag till bolaget (anges vid SRU-kod 4.6 c) eller vilket bolag som mottagit koncernbidraget (anges vid SRU-kod 4.4 a) samt med vilket belopp.

8 Ej avdragsgilla kostnader

8.1 Bidrag och gåvor

8.1.1 Skattemässig hantering

Huvudregeln är att kostnader för bidrag och gåvor inte är avdragsgilla.

Ett undantag är dock utgifter för reklamgåvor och representationsgåvor, för vilka utgiften kan vara avdragsgill om det föreligger ett omedelbart samband med verksamheten. Avdrag för reklam- och representationsgåvor bör medges med skäligt belopp, dock högst 300 kr per person exklusive moms (SKV A 2017:26).

Med reklamgåvor avses artiklar som antingen har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning eller utgörs av enklare presentartiklar såsom almanackor eller pennknivar. Gåva av detta slag är ofta försedd med det givande företagets namn eller firmamärke. Gåvan ska, för att anses som reklamgåva, sakna personlig karaktär.

Som exempel på representationsgåvor som har ett omedelbart samband med verksamheten kan nämnas att ett leverantörsföretag uppvaktar ett kundföretag med en blomsteruppsats eller en bokgåva med anledning av att kundföretaget öppnar en ny filial eller firar ett jubileum. Ett annat

exempel är då en skattskyldig i samband med affärsuppgörelse överlämnar en chokladkartong, en fruktkorg eller liknande.

Ytterligare ett undantag är kostnader som avser gåvor till anställda. Dessa ska som utgångspunkt betraktas som avdragsgilla lönekostnader.

8.1.2 Hantering i Silverfin

Konton som har mappats som ”Bidrag och gåvor” i Mappningsverktyget hamnar automatiskt under modulen ”Ej avdragsgilla kostnader” i Silverfin:

- Mappats som ”Bidrag och gåvor – presumtion ej avdragsgill” = hela beloppet som har bokats på kontot hanteras automatiskt som *ej avdragsgillt* i Silverfin. Om endast delar av det bokade beloppet ska anses vara ej avdragsgillt går det att ändra det ej avdragsgilla beloppet i Silverfin genom att klicka på beloppet i kolumnen ”Ej avdragsgillt belopp”.

- Mappats som ”Bidrag och gåvor – presumtion avdragsgill” = hela beloppet som har bokats på kontot hanteras automatiskt som *avdragsgillt*.

Ej avdragsgilla kostnader återläggs automatiskt i inkomstdeklarationen vid SRU-kod 4.3 c**.**

8.2 Representation

8.2.1 Skattemässig hantering

Det finns ingen bestämd skatterättslig definition av begreppet representation i lagstiftningen. Utgifter för representation kan avse utgifter för mat, dryck, betjäning, hotellrum, teaterbiljetter och liknande. Det kan också vara fråga om indirekta utgifter för representation såsom utgifter för underhåll och löner samt för andra utgifter för t.ex. fastighet eller inventarier som används för representationsändamål.

Utgifter för representation och liknande ändamål ska enligt 16 kap. 2 § IL dras av bara om de har ett omedelbart samband med näringsverksamheten. Omedelbart samband anses föreligga exempelvis när det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknade, eller då utgifterna avser ett jubileum eller personalvård.

Avdrag för representation får inte överstiga vad som kan anses skäligt. Avdrag för mat och dryck medges endast för utgifter för förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde. Exempel på enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te, kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid (prop. 2016/17:1 s. 457). Skatteverket anser att avdrag för förtäring inte får överstiga 60 kr per person och tillfälle (exklusive moms). Om utgiften för förfriskningar och annan enklare förtäring överstiger detta belopp medges inte avdrag vid inkomstbeskattningen med något belopp. Skäligt avdrag för andra representationsutgifter är högst 180 kr per person (exklusive moms) och tillfälle. Det kan t.ex. vara för teaterbiljetter eller greenfee vid golfspel.

Avdrag medges inte för lyxbetonad representation. Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2017:26) ger som exempel på lyxbetonad representation särskilt arrangerade jaktutflykter eller fiskeresor och specialarrangerad underhållning samt hållande av lustjakter och lantställen för representation. Även villor och byggnader som helt eller huvudsakligen är avsedda för representationsändamål bör räknas till denna kategori.

Observera att avdragsrestriktionerna appliceras både på intern och extern representation.

8.2.2 Hantering i Silverfin

Konton som har mappats som representation i Mappningsverktyget hamnar automatiskt under modulen ”Ej avdragsgilla kostnader” i Silverfin:

- Mappats som ”Representation – intern och extern - presumtion ej avdragsgill” = hela beloppet som har bokats på kontot hanteras automatiskt som ej avdragsgillt i Silverfin. Om endast delar av det bokade beloppet på kontot ska anses vara ej avdragsgillt går det att ändra det ej avdragsgilla beloppet i Silverfin genom att klicka på beloppet i kolumnen ”Ej avdragsgillt belopp”.

- Mappats som ”Representation – intern och extern - presumtion avdragsgill” = hela beloppet som har bokats på kontot hanteras automatiskt som avdragsgillt.

Ej avdragsgilla kostnader återläggs automatiskt i inkomstdeklarationen vid SRU-kod 4.3 c**.**

8.3 Medlemsavgifter

8.3.1 Skattemässig hantering

Huvudregeln är att kostnader för medlemsavgifter inte är avdragsgilla. Däremot får serviceavgift till föreningens servicebolag som utför direkta tjänster åt medlemmarna (om det finns ett sådant) dras av. Vad som är medlemsavgift och vad som är serviceavgift framgår normalt av fakturan från föreningen.

Avgifter till arbetsgivarorganisationer är dock avdragsgilla till den del de avser medel för konfliktändamål (16 kap. 13 § IL).

8.3.2 Hantering i Silverfin

Konton som har mappats som föreningsavgifter i Excel-verktyget hamnar automatiskt under modulen ”Ej avdragsgilla kostnader” i Silverfin.

- Mappats som ”Föreningsavgifter – presumtion ej avdragsgill” = hela beloppet som har bokats på kontot hanteras automatiskt som ej avdragsgillt i Silverfin. Om endast delar av det bokade beloppet på kontot ska anses vara ej avdragsgillt går det att ändra det ej avdragsgilla beloppet i Silverfin genom att klicka på beloppet i kolumnen ”Ej avdragsgillt belopp”.
- Mappats som ”Föreningsavgifter – presumtion avdragsgill” = hela beloppet som har bokats på kontot hanteras automatiskt som avdragsgillt.

Ej avdragsgilla kostnader återläggs automatiskt i inkomstdeklarationen vid SRU-kod 4.3 c.

8.4 Konsultarvode

8.4.1 Skattemässig hantering

Utgifter för juridiskt biträde och liknande är endast avdragsgilla om de anses vara nödvändiga för att höja företagets skattepliktiga inkomster eller sänka avdragsgilla kostnader. Det kan exempelvis handla om advokat- och rättegångskostnader på grund av en tvist om priset på en levererad vara eller tjänst.

Utgifter för assistans med upprättande av inkomstdeklaration och skatteprocesser eller revision som rör svensk inkomstskatt är dock inte avdragsgilla eftersom svensk inkomstskatt inte är en avdragsgill

kostnad hos näringsidkaren. Utgift för assistans med skatteberäkning eller assistans med utländska deklarationer bör i regel vara avdragsgilla.

8.4.2 Hantering i Silverfin

Konton som har mappats som ”Konsultarvoden” i Excel-verktyget hamnar automatiskt under modulen ”Ej avdragsgilla kostnader” i Silverfin. Det ej avdragsgilla beloppet i Silverfin kommer automatiskt att vara noll. Om delar av det bokade beloppet på kontot ska anses vara ej avdragsgillt går det att ändra det ej avdragsgilla beloppet i Silverfin genom att klicka på beloppet i kolumnen ”Ej avdragsgillt belopp”.

Det genereras sedan en standardtext i Silverfin och det sammanlagda beloppet för ej avdragsgilla kostnader återläggs automatiskt i inkomstdeklarationen vid SRU-kod 4.3 c.

8.5 Offentliga sanktionsavgifter

8.5.1 Skattemässig hantering

Böter och offentligrättsliga sanktionsavgifter är inte skattemässigt avdragsgilla, även om kostnaderna har uppstått på grund av bolagets verksamhet. Det kan handla om företagsböter, överlastavgifter, förseningsavgifter och skattetillägg vid beskattningen. Inte heller utgifter för parkeringsböter och kontrollavgifter vid olovlig parkering får dras av.

8.5.2 Hantering i Silverfin

Konton som har mappats som ”Sanktionsavgifter och böter” i Excel-verktyget hamnar automatiskt under modulen ”Ej avdragsgilla kostnader” i Silverfin.

Hela beloppet som har bokats på kontot hanteras automatiskt som ej avdragsgillt i Silverfin. Om endast delar av det bokade beloppet på kontot ska anses vara ej avdragsgillt går det att ändra det ej avdragsgilla beloppet i Silverfin genom att klicka på beloppet i kolumnen ”Ej avdragsgillt belopp”.

Det genereras sedan en standardtext i Silverfin och det sammanlagda beloppet för ej avdragsgilla kostnader återläggs automatiskt i inkomstdeklarationen vid SRU-kod 4.3 c.

8.7 Kostnadsränta på skattekonto

8.7.1 Skattemässig hantering

Kostnadsränta på skattekontot och ränta samt dröjsmålsavgifter enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift får inte dras av.

8.7.2 Hantering i Silverfin

Konton som har mappats som ”Kostnadsränta på skattekontot” i Excel-verktyget hamnar automatiskt under modulen ”Ej avdragsgilla kostnader” i Silverfin.

Hela beloppet som har bokats på kontot hanteras automatiskt som ej avdragsgillt i Silverfin. Om endast delar av det bokade beloppet på kontot ska anses vara ej avdragsgillt går det att ändra det ej avdragsgilla beloppet i Silverfin genom att klicka på beloppet i kolumnen ”Ej avdragsgillt belopp”.

Det genereras sedan en standardtext i Silverfin och det sammanlagda beloppet för ej avdragsgilla kostnader återläggs automatiskt i inkomstdeklarationen vid SRU-kod 4.3 c.

8.8 Övriga ej avdragsgilla kostnader

8.8.1 Sponsring

8.8.1.1. Skattemässig hantering

Det saknas särskilda bestämmelser om avdrag för sponsring. Avdrag för sponsring kan ges helt, delvis eller inte alls beroende på det enskilda fallet. För avdrag krävs att sponsorn erhåller direkta motprestationer av den sponsrade. Avdrag medges endast för värdet av motprestationerna och motprestationerna ska värderas till marknadsvärdet. Vid exponering i form av reklam eller annan marknadsföring får jämförelse göras med marknadspris för sådan liknande exponering som tillhandahålls av andra aktörer på marknaden.

Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image och goodwill är den att betrakta som gåva och därmed inte avdragsgill (9 kap. 2 § IL).

8.8.1.2. Hantering i Silverfin

Det finns inget konto i Excel-verktyget som avser sponsring. Kostnader för sponsring ska därför mappas in som ”Bidrag och gåvor” och hamnar automatiskt under modulen ”Ej avdragsgilla kostnader” i Silverfin:

- Mappats som ”Bidrag och gåvor – presumtion ej avdragsgill” = hela beloppet som har bokats på kontot hanteras automatiskt som *ej avdragsgillt* i Silverfin. Om endast delar av det bokade beloppet ska anses vara ej avdragsgillt går det att ändra det ej avdragsgilla beloppet i Silverfin genom att klicka på beloppet i kolumnen ”Ej avdragsgillt belopp”.
- Mappats som ”Bidrag och gåvor – presumtion avdragsgill” = hela beloppet som har bokats på kontot hanteras automatiskt som *avdragsgillt*.

Ej avdragsgilla kostnader återläggs automatiskt i inkomstdeklarationen vid SRU-kod 4.3 c**.**

8.8.3 Kostnader vid avyttring av aktier

8.8.3.1. Skattemässig hantering

Vid avyttring av aktier ingår som utgångspunkt försäljningskostnader i kapitalvinstberäkningen för aktierna som en avgående post. Att försäljningskostnader ingår i kapitalvinstberäkningen innebär emellertid att försäljningskostnader hänförliga till avyttring av näringsbetingade andelar som utgångspunkt inte är avdragsgilla, då en eventuell vinst respektive förlust är skattefri respektive ej avdragsgill.

För det fall det i resultaträkningen ingår försäljningskostnader hänförliga försäljning av näringsbetingade andelar medför detta att sådana kostnader som utgångspunkt ej ska dras av som en kostnad, och behöver således återläggas till beskattning som en skattemässig justering.

8.8.3.2. Hantering i Silverfin

Se närmare om hanteringen i Silverfin i avsnitt 8.8.5.2 nedan.

8.8.4 Kostnader för genomförda förvärv av aktier

8.8.4.1. Skattemässig hantering

Det föreligger inte avdragsrätt för kostnader i samband med förvärv av aktier. Kostnaderna utgör i stället del av aktiernas anskaffningsvärde. Om kostnaderna däremot inte har ett omedelbart samband med förvärv av aktierna kan det vara avdragsgill kostnad – en individuell bedömning av vad

kostnaderna avser behöver göras. Däremot är kostnader för planerade men ej genomförda aktieförvärv som huvudregel avdragsgilla.

Om det i resultaträkningen bokats kostnader som har samband med förvärv av aktier bör dessa således hanteras som ej avdragsgilla. Dessa bör därmed justeras bort som skattemässig justering.

8.8.4.2. Hantering i Silverfin

Se närmare om hanteringen i Silverfin i avsnitt 8.8.5.2 nedan.

8.8.5 Kostnader innan ett aktiebolag registrerats

8.8.5.1. Skattemässig hantering

Utgifter på grund av förpliktelser i bolagets namn, där ansvaret enligt aktiebolagslagen övergår på bolaget när bolaget har registrerats, är avdragsgilla för bolaget om inte annat är särskilt reglerat eller följer av praxis.

Kostnader för bolagsbildning är däremot aldrig avdragsgilla för bolaget. Kostnader för bolagsbildning ska därmed återläggas till beskattning som skattemässig justering.

8.8.5.2. Hantering i Silverfin

Se närmare om hanteringen i Silverfin i avsnitt 8.8.5.2 nedan.

8.8.5 Övriga ej avdragsgilla kostnader

8.8.5.1. Skattemässig hantering

För det fall det i resultaträkningen bokats övriga kostnader som är skattemässigt ej avdragsgilla behöver en skattemässig justering göras i inkomstdeklarationen för att bolagets skattemässiga resultat ska bli korrekt.

8.8.5.2. Hantering i Silverfin

Om det i resultaträkningen finns konton som avser ej avdragsgilla kostnader bör dessa mappas som ”Övriga ej avdragsgilla kostnader” om det inte finns något mer lämpligt mappningskonto. Kontona kommer då i sin helhet inkluderas i modulen ”Ej avdragsgilla kostnader” under ”Övriga ej avdragsgilla kostnader”. Kontot kommer automatiskt att läggas in som en permanent ej avdragsgill post under ”Ej avdragsgillt belopp”. Om nödvändigt, justera summan under ”Ej avdragsgillt belopp” för att endast avse den delen av kontosaldot som utgör en ej avdragsgill kostnad. Lägg även till en beskrivning av den ej avdragsgilla kostnaden under ”Beskriv Övriga ej avdragsgilla kostnader här” för att posten ska redovisas korrekt i bilagan till inkomstdeklarationen.

Summan under ”Ej avdragsgillt belopp” kommer automatiskt efter ovan justeringar att återläggas till beskattning under SRU-kod 4.3 c av inkomstdeklarationen.

9 Pensionskostnader och underlag för särskild löneskatt

9.1 Ej avdragsgilla pensionskostnader

9.1.1 Skattemässig hantering

Avdragsrätten för kostnader för att trygga pensionsutfästelser för anställda är begränsad. Enligt huvudregeln medges avdrag för kostnad motsvarande det lägsta av 35 % av den anställdes lön eller 10 PBB (10 PBB = 483 000 kr för beskattningsår 2022). Överstigande kostnader för att trygga pensionsutfästelser är ej avdragsgilla enligt huvudregeln.

Avdrag för kostnader för att trygga pensionsutfästelser kan även medges enligt kompletteringsregeln. Avdrag enligt kompletteringsregeln bör stödjas med beräkning från försäkringsbolag eller dylikt och bör inhämtas från klienten för det fall klienten önskar avdrag enligt kompletteringsregel.

Observera att avdrag enligt huvudregeln/kompletteringsregeln endast medges om pensionsutfästelsen har tryggats genom överföring till pensionsstiftelse, genom avsättning i balansräkningen under särskild rubrik i förening med kreditförsäkring/borgen, betalning av premie för pensionsförsäkring eller genom överföring till utländskt pensionsinstitut (se 28 kap. 3 § IL).

Enligt SKV (Dnr 131 400888-11/111) medges en arbetsgivare avdrag för pensionsförsäkringspremier som avser tryggande av pension som är intjänad före utgången av beskattningsåret under förutsättning att premien betalats senast när inkomstdeklarationen för beskattningsåret ska ha lämnats in.

Kostnader för att trygga en pensionsutfästelse med en kapitalförsäkring är inte avdragsgill. Inbetalningar till kapitalförsäkringar är ej avdragsgilla och utbetalningar ej skattepliktiga (se även 5.4 ang. utbetalningar). I stället medges arbetsgivaren avdrag när pensionsutbetalningen sker.

Enligt en dom från EG-domstolen får Sverige inte ha skatteregler som medger avdrag för svenska men inte utländska tjänstepensionsförsäkringar. Premier som betalas till en utländsk tjänstepensionsförsäkring kan därför vara avdragsgilla. Om bolaget gör avdrag för premie till utländsk tjänstepensionsförsäkring rekommenderar vi att bolaget gör ett öppet yrkande i deklarationen.

9.1.2 Hantering i Silverfin

Mappas ett konto som ”Pensionskostnader och underlag för särskild löneskatt hamnar det automatiskt under modulen ”Pensionskostnader och underlag för särskild löneskatt”.

Du skriver manuellt in kostnader som eventuellt överstiger 35 % eller 10 PBB (taket enligt kompletteringsregeln kommer att framgå i modulen) och eventuellt andra ej avdragsgilla kostnader för ett visst konto.

I samma del ska även inbetalning till kapitalförsäkring anges och behandlas som ej avdragsgill om en sådan kostnad finns i resultaträkningen och detta skrivs in manuellt (konto kan inte mappas för detta).

9.2 Ej bokförda avdragsgilla pensionskostnader

9.2.1 Skattemässig hantering

Arbetsgivare får avdrag för pensionskostnad vid tidpunkten då pensionen betalas ut (gäller ej om pensionsutfästelsen har tryggats genom en pensionsförsäkring eller på annat sätt som framgår av tryggandelagen/28 kap. 3§ IL). Normalt sett har kostnaden då bokats i räkenskaperna och ingen skattemässig justering behöver göras.

För det fall en pensionsutfästelse har tryggats med en kapitalförsäkring kan ibland pensionen betalas ut direkt till den pensionsberättigade av det bolag hos vilket arbetsgivaren har tecknat kapitalförsäkringen. Denna pensionsutbetalning bokas normalt inte som en kostnad hos arbetsgivaren varför en skattemässig justering då behöver göras (kostnad som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet). Om en pensionsutfästelse har tryggats med en kapitalförsäkring bör man därför stämma av om några faktiska pensionsutbetalningar har gjorts och om dessa har bokats i bolagets räkenskaper.

9.2.2 Hantering i Silverfin

Under modulen ”Pensionskostnader och underlag för särskild löneskatt” finns rubriken ”Ej bokförda avdragsgilla kostnader”. Utbetalning från kapitalförsäkring finns förifyllt som beskrivning men beloppet behöver matas in manuellt. Andra ej bokförda avdragsgilla kostnader kan beskrivas genom en manuell inmatning.

9.3 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader

9.3.1 Skattemässig hantering

Pensionskostnader ska inkluderas i underlaget för särskild löneskatt (SLP) och ska redovisas vid SRU-kod 1.4. Det är den som har utfäst en tjänstepension som är skyldig att betala SLP.

Vilka poster som ska inkluderas i underlaget framgår av 2§ lag om särskild löneskatt på pensionskostnader (plusposter A-F och minusposter G-L). Normalt sett är det klienten som tillhandahåller underlaget för SLP.

Det kan särskilt nämnas att:

- Eventuellt negativt underlag från tidigare år får beaktas
- Enligt HFD ska bolag med utländska filialer inte inkludera pensionskostnader hänförliga till personal i utländska filialer i underlag för SLP.

Skulle underlag för SLP vara negativt ska det redovisas vid SRU-kod 1.5, underskottet får dras av mot ett positivt underlag nästkommande år.

9.3.2 Hantering i Silverfin

Under modulen ”Pensionskostnader och underlag för särskild löneskatt” ska man välja om det är Deloittes eller klientens beräkning av underlaget för SLP. Är det klientens beräkning ska endast ett belopp matas in baserat på underlag från klient. Om du väljer Deloittes beräkning kommer konton mappade till modulen att inkluderas och sedan kan manuella justeringar göras (detta görs sällan eftersom klienten i de flesta uppdrag ska tillhandahålla underlag för SLP).

9.4 Totala pensionskostnader som ingår i kod 3.8 (kod 4.21)

9.4.1 Skattemässig hantering

Pensionskostnader som ingår i de redovisade personalkostnaderna vid kod SRU-kod 3.8 ska redovisas vid SRU-kod 4.21 (detta gäller oavsett om pensionskostnaden varit avdragsgill eller ej).

9.4.2 Hantering i Silverfin

Under modulen ”Pensionskostnader och underlag för särskild löneskatt” kommer Silverfin automatiskt att addera samtliga resultatposter i modulen som avser pensionskostnader och dessa kommer visas vid SRU-kod 3.8. Har eventuella justeringar gjorts kommer dessa inte att synas i totalbeloppet utan kommer att visas i skattemässiga justeringar vid SRU-kod 4.3 c. Viktigt att notera att totala pensionskostnader bör stämmas av mot årsredovisningen då mappade konton inte alltid matchar beloppet i årsredovisningen.

10 Avskrivningar på materiella och förvärvade immateriella tillgångar

10.1 Immateriella tillgångar

10.1.1 Skattemässig hantering

Förvärvade immateriella rättigheter och goodwill ska hanteras och skrivas av enligt reglerna för inventarier i 18 kap. IL. Utgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar ska dras av enligt god redovisningssed.

Skatteverkets uppfattning är att värdeminskningsavdrag kan medges för immateriella tillgångar i form av utgifter för

- tidsbegränsade rättigheter
- rättigheter av goodwillnatur, oavsett om de är tidsbegränsade eller inte.

Goodwill är endast avdragsgill om den är förvärvad vid inkråmsförvärv. Koncerngoodwill, fusionsgoodwill och aktiegoodwill är inte avdragsgill.

Immateriella rättigheter och goodwill omfattas inte av avdragsbestämmelserna om det är fråga om korttidsinventarier, inventarier av mindre värde och kontraktnedskrivning.

10.1.2 Hantering i Silverfin

Se 20-/30-regeln.

10.2 30-regeln

10.2.1 Skattemässig hantering

Maskiner, inventarier och förvärvade immateriella tillgångar ska skrivas av enligt 20 %- eller 30 %-regeln vid räkenskapsenlig avskrivning, förutsatt att de är avsedda för stadigvarande bruk. Dessa två metoder får inte användas under samma beskattningsår för samma slag av inventarier.

Enligt 30 %-regeln får värdeminskningsavdrag göras med högst 30 % av avskrivningsunderlaget vid utgången av beskattningsåret, oavsett när inventarierna anskaffas. Det lägsta skattemässigt tillåtna restvärdet är därmed 70 % av avskrivningsunderlaget (se nedan hur detta beräknas). Det finns inget krav på att en maximal avskrivning behöver göras skattemässigt, men den skattemässiga avskrivningen måste motsvara avskrivningen i bokslutet (det går alltså inte att åstadkomma en skattemässig avskrivning genom en skattemässig justering vid räkenskapsenlig avskrivning). Detta villkor är även uppfyllt när den planmässiga avskrivningen i räkenskaperna är lägre än det skattemässiga värdeminskningsavdraget, men skillnaden redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen och som en obeskattad reserv (ackumulerad överavskrivning) i balansräkningen.

För leasade tillgångar gäller att avskrivningar normalt får göras av leasegivaren såvida inte leasetagaren har kunnat visa att väsentliga ägarfunktioner redan har överförts till leasetagaren så att det i själva verket är fråga om ett avbetalningsköp.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska värdeminskningsavdraget justeras i motsvarande mån.

Avskrivningsunderlaget beräknas i tre steg:

1. Utgå från värdet på inventarierna vid det föregående beskattningsårets utgång (det relevanta beskattningsårets ingående balans), d.v.s. redovisat värde minskat med ackumulerade överavskrivningar.

2. Öka med anskaffningsvärdet på sådana inventarier som anskaffats under beskattningsåret och som fortfarande finns kvar i verksamheten vid beskattningsårets utgång.
3. Minska med ersättning vid försäljning/utrangering av inventarier som förvärvats ett tidigare år än under det relevanta beskattningsåret. Notera att det är erhållen ersättning som ska ingå, och inte anskaffningsvärdet eller kapitalvinsten.

Som nämnts ovan utgör 70 % av avskrivningsunderlaget det lägsta skattemässiga tillåtna värdet, vilket behöver jämföras med det bokförda värdet på inventarierna vid utgången av det relevanta beskattningsåret, dvs redovisat värde minskat med ackumulerade överavskrivningar vid utgången av beskattningsåret. Om avskrivningsunderlaget blir negativt, ska överskjutande del hanteras som en skattepliktig intäkt.

Om för höga avskrivningar systematiskt görs av ett företag, vilket innebär att kostnadsförda avskrivningar i redovisningen överstiger maximalt tillåtna skattemässiga avskrivningar och att de för höga avskrivningarna behöver återläggas till beskattning genom en skattemässig justering, saknas en av förutsättningarna för att tillämpa räkenskapsenliga avskrivning då de skattemässiga avskrivningarna inte längre motsvarar de bokförda. I en sådan situation går möjligheten att använda räkenskapsenlig avskrivning förlorad.

10.2.2 Hantering i Silverfin

Konton mappade som ”Materiella och förvärvade immateriella tillgångar – Ingående/Utgående balans” kommer automatiskt att inkluderas i modulen. Notera att även konton för ackumulerade avskrivningar ska mappas som ”Materiella och förvärvade immateriella tillgångar – Ingående/Utgående balans”.

Även bokförda överavskrivningar mappade som ”Avskrivningar på materiella och förvärvade immateriella tillgångar – Ingående/Utgående balans ackumulerade överavskrivningar” kommer att inkluderas i modulen.

Ingående balans:

- Då endast UB-värdet mappas, måste IB-värdet fyllas i manuellt för de olika posterna. Om bolagets deklaration gjorts i Silverfin tidigare år kan IB-värdet vara förifyllt. Stäm av att de förifyllda beloppen stämmer mot IB i balansräkningen.
- Årets förvärv ska fyllas i manuellt.
- Årets avyttringar ska fyllas i manuellt. Det är faktiskt erhållen ersättning som ska fyllas i.
- Baserat på ovanstående räknas ett lägsta skattemässigt restvärde automatiskt fram.

Utgående balans:

- Baserat på mappningen räknas det utgående planenliga restvärdet ut.
- Om det utgående planenliga restvärdet är lägre än det lägsta skattemässiga restvärdet kommer mellanskillnaden att återläggas som en ej avdragsgill kostnad i SRU-kod 4.3 c.

10.3 20-regeln

10.3.1 Skattemässig hantering

Kompletteringsregeln innebär att man får göra ett skattemässigt värdeminskningsavdrag med ett belopp som motsvarar en beräknad årlig avskrivning med 20 procent av anskaffningsvärdet för inventariet. Se i övrigt under “30-regeln” avseende förutsättningarna för att få tillämpa räkenskapsenlig avskrivning. Om något av beskattningsåren omfattar längre eller kortare tid än 12 månader ska man justera procentsatsen i motsvarande mån.

Vid beräkning av värdeminskningsavdraget enligt kompletteringsregeln utgår man från anskaffningsvärdena under de fyra senaste beskattningsåren för de inventarier som vid utgången av det aktuella beskattningsåret fortfarande finns kvar i bolaget. Om man utgår från att varje beskattningsår är 12 månader, så uppgår det lägsta värde som kan beräknas på inventarierna till summan av 80 procent, 60 procent, 40 procent och 20 procent av respektive beskattningsårs kvarvarande anskaffningar. Regeln innebär att värdeminskningsavdraget uppgår till högst ett belopp som resulterar i att inventariernas utgående bokförda värde inte understiger det lägsta värde som kan beräknas enligt kompletteringsregeln.

10.3.2 Hantering i Silverfin

Klicka i rutan ”Inkludera beräkning för 20-regeln”.

- Anskaffningarna för aktuellt beskattningsår hämtas från fältet ”Förvärv” i beräkningen för 30 %-regeln.
- Om Silverfin har använts tidigare år för bolaget kan anskaffningskostnaderna för de fyra föregående åren vara ifyllda. Om fälten är tomma och bolaget haft anskaffningskostnader för dessa år ska detta fyllas i manuellt.
- Notera att endast tillgångar som finns kvar vid slutet av aktuellt räkenskapsår ska ingå i beräkningen.

När beräkningen för både 20- och 30 %-regeln är ifylld jämförs dessa automatiskt för att visa vilken avskrivningsmetod som ger det lägsta skattemässiga värdet.

10.4 Restvärdesmetoden

10.4.1 Skattemässig hantering

Restvärdesmetoden kräver inte att avdraget har någon motsvarighet i räkenskaperna. Värdeminskningsavdraget enligt restvärdesmetoden utgörs av en skattemässig beräkning. Alla resultatpåverkande poster avseende maskiner och inventarier ska återläggas i deklarationen som en skattemässig justering. Det skattemässiga värdeminskningsavdraget beräknas och dras av genom en skattemässig justeringspost. Det går inte att kombinera räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning på olika slags tillgångar.

Det årliga värdeminskningsavdraget får göras med högst 25 % av avskrivningsunderlaget, vilket beräknas på följande sätt.

1. Utgå från det skattemässiga värdet på inventarierna vid det föregående beskattningsårets utgång.
2. Öka med anskaffningsvärdet på sådana inventarier som anskaffats under beskattningsåret och som fortfarande finns kvar i verksamheten vid beskattningsårets utgång.
3. Minska med ersättning vid försäljning/utrangering av inventarier som förvärvats ett tidigare år än under det relevanta beskattningsåret. Notera att det är erhållen ersättning som ska ingå, och inte anskaffningsvärdet eller kapitalvinsten.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska värdeminskningsavdraget justeras i motsvarande mån.

10.4.2 Hantering i Silverfin

När restvärdesmetoden ska tillämpas väljs detta i rullistan ”Avskrivningsmetod”.

- Ingående skattemässigt värde ska anges manuellt. Detta värde ska motsvara föregående beskattningsårs utgående skattemässiga värde.
- Förvärv samt avyttringar under året ska anges manuellt.
- Avskrivningsunderlag och lägsta skattemässiga värde beräknas automatiskt.
- Resultatposter som har mappats som ”Restvärdesavskrivning” i Excel-verktyget inkluderas automatiskt under ”Bokförd avskrivning, omvärdering och avyttring” i modulen.

Årets bokförda avskrivning och andra resultatpåverkande poster återläggs därefter automatiskt vid kod 4.9 (+), och den skattemässiga avskrivningen om högst 25 % dras av vid kod 4.9 (-). Om beloppet vid kod 4.9 (+) är större än beloppet vid 4.9 (-) och innebär justeringen att mellanskillnaden hanteras som en ej avdragsgill kostnad.

10.5 Avskrivning på fusionsgoodwill

10.5.1 Skattemässig hantering

Goodwill är endast avdragsgill om den är förvärvad vid inkråmsförvärv. Fusionsgoodwill hanteras därför som ej avdragsgill vid SRU-kod 4.3 c. Notera att en sådan goodwill inte heller ska inkluderas i avskrivningsunderlaget vid beräkning av skattemässigt tillåtna avskrivningar.

10.5.2 Hantering i Silverfin

I modulen ”Avskrivningar på materiella och förvärvade immateriella tillgångar” finns en rubrik som heter ”Övriga justeringar”. I rutan ”Avskrivning fusionsgoodwill, ej avdragsgill” stansas avskrivningsbeloppet in och inkluderas därefter i SRU-kod 4.3 c.

10.5 Avskrivning på särskild plan

10.5.1 Skattemässig hantering

Att avskrivningarna i räkenskaperna överstiger det högsta skattemässiga avdraget brukar kallas skattemässig överavskrivning. Skattemässig överavskrivning kan bara bli aktuellt vid räkenskapsenlig avskrivning och när avdraget avser tillgångar som är inventarier enligt 18 kap. IL.

Skattemässig överavskrivning kan uppkomma på olika sätt, t.ex. genom felräkning eller genom att inventarier felaktigt har behandlats som korttidsinventarier. Om sådana felaktigheter upptäcks måste man först kontrollera om en överavskrivning verkligen har ägt rum. Om det felaktiga avdraget ryms inom ett korrekt beräknat avdragsutrymme enligt huvudregeln eller kompletteringsregeln ska man inte göra någon justering av avdraget.

Om det felaktiga avdraget inte ryms i avdragsutrymmet justerar man bara det belopp som felaktigt belastat resultatet. Beloppet dras sedan av med 20 procent per helt år, räknat från och med beskattningsåret efter det år då överavskrivningen gjordes. När man har gjort en skattemässig överavskrivning ska avskrivningsunderlaget för nästa år inte justeras, utan det utgående värdet enligt balansräkningen är utgångspunkten när man nästa år beräknar avskrivningsunderlaget.

10.5.2 Hantering i Silverfin

Då avskrivning på särskild plan är en rent skattemässig justering baserat på tidigare års för höga skattemässiga avskrivningar finns det ingenting att mappa in. Om Silverfin har använts tidigare år kan tidigare års för höga avskrivningar redan vara ifyllda.

Om inget finns ifyllt från tidigare år behöver modulen fyllas i manuellt. Beloppet som ska skrivas av på särskild plan ska fyllas i vid det beskattningsår då avskrivningen återlades till beskattning.

Därefter räknas 20 % fram automatiskt och läggs till vid SRU-kod 4.4 b som en ej bokförd men avdragsgill kostnad.

10.6 Skattemässiga avskrivningar - avdragsgillt räntenetto enligt den generella ränteavdragsbegränsningsregeln

10.6.1 Skattemässig hantering

Enligt den så kallade EBITDA-regeln får ett negativt räntenetto dras av med 30 procent av ett avdragsunderlag (avdragsutrymmet) som motsvarar ett bolags skattemässiga EBITDA, d.v.s. ett skattemässigt resultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar. Skattemässigt tillåtna avskrivningar på maskiner och inventarier och förvärvade immateriella tillgångar ska återläggas vid beräkningen av bolagets skattemässiga EBITDA, se avsnitt 19.3.

10.6.2 Hantering i Silverfin

Årets avskrivningar ska återläggas i EBITDA-beräkningen. Detta ska fyllas i manuellt. Om de bokförda avskrivningarna ryms inom vad som är skattemässigt tillåtet används de bokförda avskrivningarna. I annat fall används de skattemässigt tillåtna avskrivningarna som återläggs i EBITDA-beräkningen. Notera att även årets avskrivning på särskild plan ska ingå.

11 Aktier och utdelningar

11.1 Mottagen utdelning från omsättningstillgångar

11.1.1 Skattemässig hantering

För att bedöma om bolaget har mottagit utdelning från omsättningstillgångar behöver det göras en bedömning huruvida andelarna utgör en s k *lagertillgång* för bolaget.

En lagertillgång är enligt 17 kap. 3 § 1 stycket IL en tillgång som är avsedd för omsättning eller för förbrukning. Vad som anses utgöra en lagertillgång styrs inte av den bokföringsmässiga klassificeringen. Den skattemässiga bedömningen huruvida en tillgång ska anses utgöra lagertillgång är en självständig bedömning som görs utifrån reglerna i 17 kap. IL och praxis. Förenklat kan sägas att en värdepappersrörelse presumeras inneha lagertillgångar medan en förvaltande verksamhet presumeras inneha kapitaltillgångar, men det kan finnas avvikelser från detta.

Mottagen utdelning på andelar som bedöms som lagertillgång utgör en skattepliktig intäkt.

11.1.2 Hantering i Silverfin

Konton mappade som ”Aktier och andelar – Utdelning omsättningstillgångar” kommer automatiskt att inkluderas i modulen ”Aktier och utdelningar”. Det mappade kontot kommer i sin helhet att inkluderas under ”Mottagen utdelning från omsättningstillgångar”. Det föranleds ingen ytterligare hantering.

11.2 Mottagen utdelning från kapitaltillgångar

11.2.1 Kapitalplaceringstillgångar

11.2.1.1 Skattemässig hantering

Med kapitalplaceringsandel avses andel som utgör en kapitaltillgång (d v s inte en lagertillgång enligt ovan), men som inte uppfyller kriterierna för att vara en näringsbetingad andel.

Utdelning på kapitalplaceringsandelar är skattepliktig.

11.2.1.2 Hantering i Silverfin

Konto mappade som ”Aktier och andelar – Utdelning kapitaltillgångar” eller ”Utdelning – Kapitaltillgångar” kommer automatiskt att inkluderas i modulen ”Aktier och utdelningar”. De mappade kontona kommer i sin helhet att tas upp under ”Mottagen utdelning från kapitaltillgångar”.

I det fall kontot avser mottagen utdelning från kapitalplaceringsandel, välj ”Nej” under ”Är villkoren för näringsbetingade andelar uppfyllda?”.

11.2.2 Näringsbetingade andelar

11.2.2.1 Skattemässig hantering

Utdelning på näringsbetingade andelar kan vara skattefri. Om rekvisiten för skattefrihet för utdelning på näringsbetingade aktieinnehav är uppfyllda skall sådan utdelning dras av vid SRU-kod 4.5 b. Beloppet bör specificeras i bilaga till deklarationen.

Med näringsbetingad andel avses en andel i ett aktiebolag eller ekonomisk förening som utgör en kapitaltillgång och uppfyller någon av följande kriterier:

- Andelen är onoterad,
- andelen är noterad och ägarandelen motsvarar minst 10 % av rösterna, eller

- andelen är rörelsebetingad.

Därutöver ska ägarvillkoret (24 kap. 32 § IL) vara uppfyllt.

Utdelning på näringsbetingad andel som är marknadsnoterad ska tas upp ska tas upp till beskattning om det s.k. innehavstidsvillkoret inte är uppfyllt. Villkoret innebär att utdelningen alltid betraktas som skattefri när den tas emot men om andelen avyttras eller upphör att vara näringsbetingad hos innehavaren inom ett år från det att andelen blev näringsbetingad ska beskattning ske det år som avyttringen görs, eller det år som andelen upphör att vara näringsbetingad.

Avseende utländska andelar gäller dessutom att bolaget skall motsvara ett svenskt aktiebolag eller en ekonomisk förening och vara ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland. Ägarkrav och villkorskrav måste också vara uppfyllda. För andelar i företag som hör hemma inom EU finns det en utvidgad definition av näringsbetingad andel.

Notera att utdelning från ett utländskt företag ska tas upp till beskattning till den del utdelningen får dras av som ränta eller liknande i det företag som lämnar utdelningen (24 kap. 39 § IL).

11.2.2.2 Hantering i Silverfin

Konto mappade som ”Aktier och andelar – Utdelning kapitaltillgångar” eller ”Utdelning – Kapitaltillgångar” kommer automatiskt att inkluderas i modulen ”Aktier och utdelningar”. De mappade kontona kommer i sin helhet att tas upp under ”Mottagen utdelning från kapitaltillgångar”.

Om utdelningen uppfyller ovan kriterier för att anses näringsbetingad, ange ”Ja” under ”Är villkoren för näringsbetingade andelar uppfyllda?”. Kontot kommer då justeras för som en ej skattepliktig intäkt.

11.2.3 Valutakurs vid utdelning

11.2.3.1 Skattemässig hantering

Om bolaget har mottagit utdelning i utländsk valuta ska beloppet räknas om i enlighet med god redovisningssed.

Mottagen utdelning ska tas upp till beskattning vid den tidpunkt som följer av god redovisningssed och bokföringsmässiga grunder. Skatteverket har i ett ställningstagande (från 2007-07-14) redogjort för sin ståndpunkt att en utdelning ska redovisas som en intäkt när den fastställts av behörigt beslutsorgan. Det är valutakursen den dag som utdelningen ska tas upp som intäkt i redovisningen som avgör storleken på den skattefria utdelningen. Eventuell valutakurseffekt som uppstår från den tidpunkt då beslutet fattats och det att utdelningen mottas/redovisas betraktas inte som del av utdelningen och utgör en för bolaget skattepliktig intäkt alternativt avdragsgill kostnad.

11.2.3.2 Hantering i Silverfin

I det fall utdelningarna inte är redovisade till beslutsdagens valutakurs behöver skillnaden mellan bokförd och faktisk utdelning beräknas. Om så är fallet, välj ”Nej” under ”Är samtliga utdelningar redovisade till beslutsdagens valutakurs?” och tryck ”Enter”.

För aktuella utdelningar som mottagits i utländsk valuta och inte är redovisade till beslutsdagens valutakurs, ange aktuella uppgifter under ”Bolag 1”, ”Bolag 2”, ”Bolag 3” o s v. Notera att endast ett utdelningstillfälle kan inkluderas under respektive tabell.

Utifrån angivna uppgifter om valuta, utdelat belopp i utländsk valuta, redovisad utdelning i SEK och beslutsdag beräknas differensen mellan redovisad och faktisk utdelning. Efter att ha angivit ”Ja” eller ”Nej” under ”Avser differensen näringsbetingat innehav?” görs den skattemässiga justeringen på sida 4 av inkomstdeklarationen automatiskt därefter.

11.3 Skattepliktig vinst/förlust vid avyttring

11.3.1 Omsättningstillgångar

11.3.1.1 Skattemässig hantering

Se avsnitt 11.1.1 avseende vilka andelar som är att betrakta som lagertillgångar.

Som huvudregel gäller att vinst och förlust på omsättningstillgångar är skattepliktig respektive avdragsgill, och föranleder ingen skattemässig justering.

Omsättningstillgångar värderas skattemässigt till det lägre beloppet av anskaffningsvärdet och andelarnas verkliga värde. Det är den totala värdeförändringen som påverkar beskattningen som skattepliktig intäkt respektive avdragsgill kostnad.

11.3.1.2 Hantering i Silverfin

Konto mappade som ”Aktier och andelar – Skattepliktig kapitalvinst/förlust omsättningstillgångar” inkluderas automatiskt i modulen ”Aktier och utdelningar” under ”Skattepliktig vinst/förlust vid avyttring – omsättningstillgångar”.

Om andelarna på det mappade kontot avser kapitalförvaltning, ange ”Ja” under ”Avser innehavet kapitalförvaltning?”. I detta fall föranleds ingen ytterligare hantering.

Om innehavet på kontot inte ska betraktas som kapitalförvaltning (d v s värdepappersrörelse) ange i stället ”Nej”. En bedömning behöver då göras huruvida bokfört värde på kontot understiger det lägre av anskaffningsvärde eller verkligt värde vid en kollektiv värdering av hela värdepappersportföljen. Om bokfört värde understiger det lägre av dessa värden, ska skillnaden inkluderas under ”Ej avdragsgill nedskrivning” och kommer inkluderas som en ej avdragsgill kostnad under SRU-kod 4.3 c.

11.3.2 Kapitaltillgångar

11.3.2.1 Skattemässig hantering

Vid beräkning av skattepliktig förlust/avdragsgill kostnad på kapitaltillgångar behöver särskilda skattemässiga regler beaktas. Bokföringsmässig och skattemässig kapitalvinst respektive kapitalförlust ska således särredovisas i inkomstdeklarationen. Det bokförda resultatet ska återläggas vid SRU-kod 4.7 a eller 4.7 b, och det skattemässiga resultatet ska redovisas vid SRU-kod 4.7 e eller 4.7 f.

En skattemässig förlust på kapitalplaceringsandelar (delägarrätter) är endast är avdragsgill gentemot kapitalvinster på delägarrätter, den s.k. aktiefållan (48 kap. 26 § IL). Det kan t.ex. vara fråga om en vinst på en kapitalplaceringsandel eller en vinst på en näringsbetingad andel där innehavstidsvillkoret inte är uppfyllt. Notera att kapitalförluster på värdepapper som inte är delägarrätter får kvittas mot andra inkomster av näringsverksamhet.

Gamla förluster som inte tidigare har kunnat utnyttjas får dras av vid SRU-kod 4.7 f under förutsättning att kapitalvinster på aktier samt andra aktieknutna instrument har uppkommit under året.

Till den del skattemässig förlust på kapitalplaceringsandelar inte kunnat dras av får förlusten rullas framåt i ett obegränsat antal år så länge det inte finns kapitalvinster (på aktier eller andra aktieknutna instrument) att kvitta emot. Observera att förluster kan finnas från beskattningsår längre tillbaka än föregående år.

Notera att det finns möjlighet att kvitta kapitalförluster på delägarrätter mot kapitalvinster hos ett annat koncernföretag, så kallad koncernkvittning (48 kap. 26 § första stycket IL).

För andelar som uppfyller kraven för att anses näringsbetingade (se avsnitt 11.2.2) är kapitalvinster ej skattepliktiga och kapitalförluster ej avdragsgilla.

11.3.2.2 Hantering i Silverfin

Konto mappade som ”Aktier och andelar – Skattepliktig kapitalvinst/förlust kapitaltillgångar” eller ”Kapitalvinst – kapitaltillgångar” inkluderas automatiskt i modulen ”Aktier och utdelningar” under ”Skattepliktig vinst/förlust vid avyttring – kapitaltillgångar”.

Beroende på huruvida andelarna avser näringsbetingat innehav, ange därefter ”Ja” eller ”Nej” för de mappade kontona under ”Är villkoren för näringsbetingade andelar uppfyllda?”. Om ”Ja”, ingen föranleds ingen vidare hantering. Om ”Nej”, gå vidare till ”Beräkning skattemässig kapitalvinst/kapitalförlust” (se avsnitt 11.4).

11.4 Beräkning av skattemässig kapitalvinst/kapitalförlust

11.4.1 Skattemässig hantering

Bokföringsmässig och skattemässig kapitalvinst respektive kapitalförlust ska således särredovisas i inkomstdeklarationen. Det bokförda resultatet ska återläggas vid SRU-kod 4.7 a eller 4.7 b, och det skattemässiga resultatet ska redovisas vid SRU-kod 4.7 e eller 4.7 f.

En separat beräkning av den skattemässiga kapitalvinsten/kapitalförlusten behöver således göras.

11.4.2 Hantering i Silverfin

Om klienten har gjort en egen beräkning av skattemässig kapitalvinst/kapitalförlust, välj ”Beräkning från klient” under ”Välj beräkningsmetod”. Ange därefter framräknat skattemässigt resultat under ”Framräknad kapitalvinst enligt underlag” respektive ”Framräknad kapitalförlust enligt underlag”.

Notera att det klientens beräkning härvidlag behöver beakta avdragsbegränsningen för kapitalförluster på kapitalplaceringsandelar (se avsnitt 11.3.2.1).

Om klienten inte har gjort någon beräkning, välj ”Specifikation – försäljning delägarrätter” under ”Välj beräkningsmetod”.

Fyll därefter efterfrågade uppgifterna i enlighet med uppgifterna som erhållits från klient, för att beräkna skattemässig kapitalvinst/kapitalförlust. Notera att avdragsbegränsningen för kapitalförluster på kapitalplaceringsandelar behöver beaktas (se avsnitt 11.3.2.1).

Om genomsnittsmetoden ska tillämpas, se avsnitt 11.7. Om ”Genomsnittsmetoden” väljs i under ”Välj beräkningsmetod” kommer totalt resultat från ”Aktier och utdelningar – genomsnittsmetoden” att importeras.

11.5 Orealiserade värdeförändringar - aktier och andelar

11.5.1 Skattemässig hantering

För skatteändamål ska orealiserade värdeförändringar på kapitaltillgångar inte beaktas. Orealiserade värdeförändringar ska således justeras bort som en ej avdragsgill kostnad respektive ej skattepliktig intäkt. Om andelarna utgör lagertillgångar (se avsnitt 1.1.1) beskattas de dock enligt bokföringsmässiga grunder och ingen justering görs.

11.5.2 Hantering i Silverfin

Konton mappade som ”Aktier och andelar – Orealiserade värdeförändringar” inkluderas automatiskt i modulen ”Aktie och utdelningar” under ”Orealiserade värdeförändring aktier och andelar”.

Hela det på kontot bokade beloppet kommer att inkluderas som en ej avdragsgill kostnad respektive ej skattepliktig intäkt. Om kontot till någon del avser en realiserad vinst/förlust behöver motsvarande justering göras under ”Ej avdragsgillt/ej skattepliktigt”.

Notera att andelar som utgör lagertillgångar följer bokföringsmässiga grunder och ingen justering ska göras i Silverfin.

11.6 Schablonintäkt på fondandelar

11.6.1 Skattemässig hantering

Värdepappersfonder och specialfonder är inte skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. I stället ska den som vid ingången av ett kalenderår har ägt andelar i sådana fonder ta upp en schablonintäkt. Schablonbeskattningen omfattar andelar i såväl svenska som utländska värdepappersfonder och specialfonder. Intäkten ska beräknas till 0,4 procent av ett kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget är värdet på innehavda fondandelar vid ingången av kalenderåret. Vid beräkningen av kapitalunderlaget ska andelar i fonder som utgör lagertillgångar och som enligt 17 kap. 20 § IL tas upp till det verkliga värdet och därmed inte ingå i kapitalunderlaget.

Den beräknade schablonintäkten tas upp som en skattemässig justering eftersom den inte motsvaras av någon bokförd inkomst.

11.6.2 Hantering i Silverfin

Schablonintäkt på fondandelar beräknas i modulen ”Aktier och utdelningar” under ”Schablonintäkt på fondandelar”. Informationen behöver fyllas i manuellt.

Under ”Värde på fondandelar vid beskattningsårets ingång” ska hela kapitalunderlaget beräknat enligt avsnitt 11.6.1 anges i sin helhet. Beloppet under ”Schablonintäkt på fondandelar” kommer därefter att tas under SRU-kod 4.6 b som en skattepliktig intäkt som ej inkluderats i bokföringen.

11.7 Genomsnittsmetoden

11.7.1 Skattemässig hantering

Vid försäljning av aktier och liknande värdepapper ska genomsnittsmetoden användas när man beräknar hur stor del av omkostnadsbeloppet som får dras av vid kapitalvinstberäkningen.

Genomsnittsmetoden innebär att man lägger ihop alla anskaffningsutgifter för de aktier man köpt och summan blir aktiernas totala omkostnadsbelopp. Sedan delar man det totala omkostnadsbeloppet med antalet aktier och får då fram ett genomsnittligt omkostnadsbelopp för den aktiesorten. En beräkning ska således göras separat för aktier av samma slag och sort.

11.7.2 Hantering i Silverfin

Beräkning enligt genomsnittsmetoden görs manuellt i modulen ”Aktier och utdelningar – genomsnittsmetoden”.

För att beräkna skattemässig kapitalvinst/kapitalförlust behöver varje aktie redogöras var för sig. Notera att det för varje tabell endast kan inkluderas aktier av samma slag och sort (t ex enbart A-aktier, eller enbart B-aktier).

För att beräkna korrekt omkostnadsbelopp och vinst/förlust behöver aktuellt datum för avyttring anges under ”Datum”, vilken händelse som raden avser under ”händelse”, antal aktier som omfattas av händelsen under ”antal aktier”, aktuell valuta för andelarna under ”valuta”, samt den aktuella händelsens värde under ”belopp”.

12 Andel i handelsbolag

12.1 Beräkning av resultat

12.1.1 Skattemässig hantering

Överskott eller underskott som har uppkommit i ett handelsbolag ska tas upp eller dras av hos delägaren/delägarna och redovisas på blankett N3B. Varje delägare i handelsbolaget ska beskattas för ett så stort belopp som motsvarar dennes andel av handelsbolagets skattemässiga inkomst, vilket normalt regleras i handelsbolagetsavtalet. Om delägarna i stället har kommit överens om en särskild fördelning av handelsbolagets vinster och förluster, bör denna fördelning som utgångspunkt godtas vid beskattningen.

Aktiebolag som är delägare i ett handelsbolag ska fylla i en eller flera av SRU-koderna vid punkt 4.8 (bokförd vinst/intäkt, skattemässigt överskott enligt N3B, bokförd kostnad/förlust och skattemässigt underskott enligt N3B).

12.1.2 Hantering i Silverfin

I Silverfin är det möjligt att fylla i delägarens resultat hänförligt till handelsbolaget på N3B-blanketten. Beloppen ska matas in manuellt och uppgifter från handelsbolagets inkomstdeklaration behövs för att fylla i nödvändig information.

12.2 Beräkning av anskaffningsutgift för handelsbolaget

12.2.1 Skattemässig hantering

Detta avsnitt berör avsnitt B. på N3B-blanketten och används för att beräkna eventuell vinst/förlust vid avyttring av andel i ett handelsbolag.

Notera att ett aktiebolag som avyttrar en andel i ett handelsbolag inte beskattas för vinst, eller får dra av en förlust, varför detta avsnitt endast är aktuellt för handelsbolag som äger andel i annat handelsbolag (då eventuell vinst/förlust ska tas upp hos delägare i det avyttrande handelsbolaget som är en fysisk person).

12.2.2 Hantering i Silverfin

Uppgifterna ska fyllas i manuellt vid punkt 11–17 i modulen ”Andel i handelsbolag – N3B”. Då vi i dagsläget inte upprättar deklarationer för delägarbeskattade juridiska personer i Silverfin kommer dessa fält emellertid inte vara aktuella.

12.3 Begränsat ansvar

12.3.1 Skattemässig hantering

Detta avsnitt berör avsnitt C. på N3B-blanketten. I det fall den juridiska personen (för vilken blanketten upprättas) är kommanditdelägare har denna ett begränsat ansvar gentemot tredje man och svarar endast med ett belopp motsvarande sin kapitalinsats.

Detsamma gäller om den juridiska personen är delägare i ett svenskt handelsbolag och har, i förhållande till övriga delägare, förbehållit sig ett begränsat ansvar för handelsbolagets förpliktelser.

12.3.2 Hantering i Silverfin

Detta är uppgifter som fylls i manuellt vid punkt 18 i modulen ”Andel i handelsbolag – N3B”. Beloppet som ska anges motsvarar det belopp till vilket den juridiska personen ansvarar för kommandit-/handelsbolagets förpliktelser.

13 Fastighetskatt och fastighetsavgift

13.1 Underlag för fastighetsavgift

13.1.1 Skattemässig hantering

Fastighetsavgift ska betalas för bostäder i fastigheter av den som vid ingången av kalenderåret är ägare. Det är normalt sett köpekontraktsdagen som är avgörande för skyldigheten att betala fastighetsskatt.

Underlaget för fastighetsavgiften baseras på taxeringsvärdet, som fastställts genom taxeringsbeslut på inlämnad fastighetsdeklaration. Notera dock att fastighetsavgiften kan begränsas av takbelopp (se nedan) och underlaget därmed inte alltid motsvarar taxeringsvärdet. Att räkna ut underlaget för fastighetsavgift ingår inte i vårt ordinarie scope för inkomstdeklarationer, varför det är viktigt att erhålla underlaget för fastighetsavgift från den förtryckta inkomstdeklarationen.

Fastighetsavgift ska betalas för bostäder som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus (radhus, villa, fritidshus), lantbruk med bostadsbyggnad och tomtmark, jordbruksfastighet, ägarlägenhet samt hyreshus.

För inkomståret 2022 (deklarationen 2023) är fastighetsavgiften 0,75 % av fastighetens taxeringsvärde för 2022, men aldrig mer än 8 874 kronor (takbeloppet) per bostadsbyggnad. Takbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet. Takbeloppet för inkomstår 2022 motsvarar ett taxeringsvärde på 1 183 200 kr vilket innebär att en småhusfastighet kan ha ett taxeringsvärde på exempelvis 4 000 000 kr men som underlag till fastighetsavgift framgår takbeloppet 1 183 200 kr.

- Ägare till småhus och ägarlägenheter betalar fastighetsavgift om fastighetsavgiften 0,75 % av fastighetens taxeringsvärde men aldrig mer än 8 874 kronor (takbeloppet) per bostadsbyggnad.
    - Notera att ägare till <u>nybyggda</u> småhus och ägarlägenheter med värdeår 2012 och senare inte behöver betala någon fastighetsavgift de första 15 åren.
- Ägare till småhus på ofri grund samt arrendetomter betalar fastighetsavgift med 0,75 % av tomtmarkens taxeringsvärde upp till ett halvt takbelopp. För inkomståret 2022 är det halva takbeloppet 4 437 kronor.
- Ägare till hyreshus betalar fastighetsavgift för varje bostadslägenhet, antingen takbeloppet eller 0,3 % av taxeringsvärdet på bostadsbyggnaden och tomtmarken. För inkomståret 2022

(deklarationen 2023) är takbeloppet 1 519 kr per bostadslägenhet. Notera att ägare till hyreshus även betalar fastighetsskatt.

13.1.2 Hantering i Silverfin

Underlag för fastighetsavgift är taxeringsvärdet på fastigheten och syns sällan i resultat- och balansräkningen. Däremot bör fastighetsavgiften ha bokats på ett kostnadskonto i resultaträkningen som mappas som ”Fastighetsskatt och fastighetsavgift – Resultatpost”.

I modulen finns inledningsvis ett alternativ om förtryckt inkomstdeklaration har erhållits. Svaret avgör huruvida standardtexten hänvisar till den förtryckta inkomstdeklarationen eller publik information som stöd för underlaget för fastighetsavgift. Undvik att vi förlitar oss på uppgifter från tidigare år utan försök alltid att utgå från den förtrycka inkomstdeklarationen eftersom underlag för fastighetsavgift *kan* förändras mellan åren.

Därefter får underlaget för fastighetsavgift manuellt stansas i rätt ruta utefter typ av enhet (framgår av den förtryckta deklarationen eller Retriever). Beloppet inkluderas vid respektive SRU-kod (1.8 – 1.9 beroende på enhetstyp). Fastighetsavgiften räknas därefter ut till höger i Silverfin. Utefter värdet på det mappade kontot görs en kontroll av huruvida någon del av det bokförda värdet överstiger den beräknade fastighetsskatten, och en återläggning görs i sådana fall i rutan ”Ej avdragsgilla kostnader för fastighetsavgift och fastighetsskatt” nedanför.

13.2 Underlag för fastighetsskatt

13.2.1 Skattemässig hantering

Fastighetsskatt ska betalas för fastigheter som inte innehåller bostäder och betalas av den som vid ingången av kalenderåret är ägare. Det är normalt sett köpekontraktsdagen som är avgörande för skyldigheten att betala fastighetsskatt.

Underlaget för fastighetsskatten utgörs av taxeringsvärdet, som fastställts genom taxeringsbeslut på inlämnad fastighetsdeklaration. Underlaget finns förtryckt i inkomstdeklarationen. Taxeringsvärdet finns även tillgängligt på Retriever.

Fastighetsskatt ska betalas för bostäder som vid fastighetstaxeringen betecknas som ej färdigställda småhus eller bostadshyreshus (småhus/bostadshyreshus under uppförande eller obebyggd tomtmark), hyreshus innehållandes lokaler, lantbruk med obebyggd tomtmark, ägarlägenhet, industrifastighet och elproduktionsfastigheter.

- Ägare till småhus eller ägarlägenheter under uppförande samt ägare till obebyggd tomtmark betalar statlig fastighetsskatt om 1 % av taxeringsvärdet.
- Den som äger ett hyreshus betalar statlig fastighetsskatt om 1 % för färdigställda lokaler och 0,4 % för obebyggd tomtmark.
- Ägare till lantbruksfastigheter betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. Samma regler gäller för småhus på lantbruk som för andra småhus.
- Den som äger en industrienhet, vattenkraftverk eller värmekraftverk (kraftvärmeverk, kondenskraftverk och kärnkraftverk) ska betala fastighetsskatt med 0,5 % av taxeringsvärdet.
- För vindkraftverk är fastighetsskatten 0,2 % av taxeringsvärdet, om inte statsstödsreglerna uppfylls då fastighetsskatten är 0,5 % av taxeringsvärdet. För tomtmark till vindkraftverk är fastighetsskatten 0,5 % av taxeringsvärdet.

13.2.2 Hantering i Silverfin

Underlag för fastighetsskatt är taxeringsvärdet på fastigheten och syns sällan i resultat- och balansräkningen. Däremot bör fastighetsskatten ha bokats på ett kostnadskonto i resultaträkningen som mappas som ”Fastighetsskatt och fastighetsavgift – Resultatpost”.

I modulen finns inledningsvis ett alternativ om förtryckt inkomstdeklaration har erhållits. Svaret avgör huruvida standardtexten hänvisar till den förtryckta inkomstdeklarationen eller publik information som stöd för underlaget för fastighetsskatt. Undvik att vi förlitar oss på uppgifter från tidigare år utan försök alltid att utgå från den förtrycka inkomstdeklarationen eftersom underlag för fastighetsskatt *kan* förändras mellan åren.

Därefter får underlaget för fastighetsskatt manuellt stansas i rätt ruta utefter typ av enhet (framgår av den förtryckta deklarationen eller Retriever). Beloppet inkluderas vid respektive SRU-kod (1.10 – 1.15 beroende på enhetstyp). Fastighetsskatten räknas därefter ut till höger i Silverfin. Utefter värdet på det mappade kontot görs en kontroll av huruvida någon del av det bokförda värdet överstiger den beräknade fastighetsskatten, och en återläggning görs i sådana fall i rutan ”Ej avdragsgilla kostnader för fastighetsavgift och fastighetsskatt” nedanför.

13.3 Ej avdragsgilla kostnader för fastighetsavgift och fastighetsskatt

13.3.1 Skattemässig hantering

Kostnader för fastighetsavgift och fastighetsskatt är i regel avdragsgill. Om den bokförda kostnaden överstiger den faktiska kostnaden är denna del av kostnaden ej avdragsgill och ska justeras för i beskattningsunderlaget.

13.3.2 Hantering i Silverfin

Efter att fastighetsavgiften och/eller fastighetsskatten har beräknats utifrån underlaget (taxeringsvärdet) görs en kontrollräkning i Silverfin. Om den bokförda kostnaden överstiger den faktiska kostnaden ska en återläggning göras av mellanskillnaden. Beloppet inkluderas vid SRU-kod 4.3 c.

14 Garantiavsättningar

14.1 Maximal avdragsgill framtida garantiutgift enligt schablonregeln

14.1.1 Skattemässig hantering

Huvudregeln är att avdrag för framtida garantiutgifter medges enligt schablonregeln. Schablonregeln innebär att avdraget för framtida garantiutgifter inte får överstiga kostnaderna på grund av garantiåtaganden under beskattningsåret, bortsett från förändringen av avsättningen för framtida garantiutgifter.

Om garantitiden är kortare än två år, får avdraget inte överstiga så många tjugo fjärdedelar av det sammanlagda beloppet av kostnaderna som garantitiden utgör i månader (16 kap. 4 § IL). Om garantitiden är 12 månader, får avdrag inte göras med mer än 50 % (12/24) av garantiutgifterna för denna.

Notera att avsättning för garantiåtgärder som avser redan konstaterade brister i en produkt, där omfattningen av kostnaderna kan beräknas med säkerhet, omfattas inte av avdragsrätten i 16 kap. 3 § IL. Under förutsättning att en sådan avsättning är förenlig med god redovisningssed följer avdragsrätten i stället av 16 kap. 1 § IL och avdragstidpunkten styrs då av god redovisningssed enligt 14 kap. 2 § IL. Detta klargjordes av Högsta förvaltningsdomstolen (RÅ 1992 ref. 44).

14.1.2 Hantering i Silverfin

- Balanskonton för garantiavsättning som mappats om ”Garantiavsättningar – Ingående/Utgående balans” och resultatkonton för garantikostnader som mappats som ”Garantiavsättningar – Faktiska garantikostnader” inkluderas automatiskt i beräkningen.
- Garantitiden i månader ska fyllas i manuellt. Om bolaget har garantier som har olika löptid (t.ex. 12 mån och 24 mån) ska dessa redovisas för sig i olika perioder.
- Därefter ska andelen av utgående balans fördelas. Andelen anges i belopp, och summan ska överensstämma med totalbeloppet för utgående balans.
- Därefter framräknas maximal avdragsgill framtida garantiutgift samt ett eventuellt ej avdragsgillt belopp fram.
- Det avdragsgilla beloppet utgörs av årets faktiska garantikostnader, och proportioneras till de olika perioderna för garantitid i enlighet med fördelningen av utgående balans.
- Föregående års ej avdragsgilla garantiavsättning ska upplösas och hanteras som en ej skattepliktig intäkt i kod 4.5 c.

14.2 Total ej avdragsgill garantiavsättning (utredningsregeln)

14.2.1 Skattemässig hantering

I vissa särskilda fall kan ett högre avdrag för framtida garantiutgifter medges än det som följer av schablonregeln. Avdraget ska vara betydligt större och vara motiverat med hänsyn till att (16 kap. 5 § IL):

- näringsverksamheten är nystartad,
- garantiåtagandena avser ett eller ett fåtal mycket stora tillverkningsobjekt eller arbeten,
- en betydande ökning av garantiåtagandenas omfattning skett under beskattningsåret,
- produktsammansättningen avsevärt ändrats under året,
- en väsentlig del av garantiåtagandena avser en tid som betydligt överstiger två år, eller
- någon annan omständighet finns.

Utredningsregeln är inte tillämplig enbart av det skälet att åtagandena uppgår till stora belopp. Utredningsregeln har tillämpats mycket restriktivt enligt praxis (se t.ex. RÅ80 1:68 och RÅ 1987 ref. 159).

14.2.2 Hantering i Silverfin

Ytterligare avdrag enligt utredningsregeln fylls i manuellt i modulen.

15 Schablonintäkt på periodiseringsfond

15.1 Schablonintäkt

15.1.1 Skattemässig hantering

Har bolaget gjort avdrag för avsättningar till periodiseringsfond ska en schablonintäkt tas upp till beskattning.

Schablonintäkten ska beräknas på samtliga avsättningar till periodiseringsfond som har gjorts vid beskattningsårets ingång (dvs. inte avsättningar som gjorts under beskattningsåret) multiplicerat med SLR vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut. SLR ska som lägst anses vara 0,5 %.

För beskattningsår 2022 är det exv. SLR den 30 november 2021 som är aktuell och den uppgick till 0,23 %. Procentsatsen för beräkningen för beskattningsår 2022 ska därför vara 0,5 %.

15.1.2 Hantering i Silverfin

Mappas ett konto som ”schablonintäkt på periodiseringsfond” kommer det inte föras in i Silverfin automatiskt. Det ingående värdet på avsättningar till periodiseringsfond skrivs in manuellt i modulen ”Schablonintäkt på periodiseringsfond” och därefter räknar Silverfin ut schablonintäkten. Beloppet inkluderas i ruta 4.6 a på blankett INK2.

16 Inkuransreserv för lager

16.1 Alternativregeln

16.1.1 Skattemässig hantering

Alternativregeln innebär att en schablonmässig inkurans beaktas och att ett varulager ska tas upp till lägst 97 % av lagertillgångarnas samlade anskaffningsvärde (17 kap. 4 § IL). Detta innebär att anskaffningsvärdet justeras med en schablonmässigt beräknad inkurans på 3 %.

Alternativregeln utgår från lagrets totala anskaffningsvärde. Om vissa varor eller varugrupper värderats till anskaffningsvärde och andra till nettoförsäljningsvärde måste en justering göras och anskaffningsvärdet för alla tillgångar i lagret måste fastställas.

Skatteverket anser att det inte är möjligt att värdera lagret till 97 % endast i deklarationen genom ett avdrag på 3 %, utan motsvarande värdering måste göras i redovisningen.

16.1.2 Hantering i Silverfin

- Balanskonton för anskaffningsvärde på varulager ska mappas som ”Lager – Anskaffningskostnad”.
- Balanskonton som innehåller själva inkuransen mappas som ”Lager - inkuransreservering”.
- Om den bokförda inkuransreserven överstiger 3 % av det totala anskaffningsvärdet görs automatiskt en skattemässig justering där det överskjutande beloppet hanteras som en ej avdragsgill inkuransreserv.

16.2 Huvudregeln – lägsta värdets princip

16.2.1 Skattemässig hantering

Huvudregeln innebär att en lagertillgång inte får tas upp till ett lägre värde än det som är lägst av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (17 kap. 3 § IL).

Med nettoförsäljningsvärde avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad (4 kap. 9 § tredje stycket ÅRL). Att beräkna ett värde motsvarande försäljningspris efter avdrag för försäljningskostnader är svårt att göra i praktiken.

Om det finns särskilda skäl får ett företag i stället för nettoförsäljningsvärdet använda sig av återanskaffningsvärde eller något annat värde som är förenligt med god redovisningssed. Med återanskaffningsvärde avses det belopp som motsvarar den utgift för anskaffandet som företaget skulle ha haft, om tillgången anskaffades på balansdagen (4 kap. 9 § fjärde stycket ÅRL).

Företag får även använda s.k. inkuranstrappor, dvs en schablonmässig värdering om det är svårt att få fram konkreta uppgifter, eller om en exakt värdering inte kan motiveras av kostnadsskäl. En

schablonmässig värdering får endast användas om tre förutsättningar är uppfyllda (BFNAR 2017:3 punkt 2.8):

- Det finns ett relevant och tillförlitligt underlag för schablonen.
- Schablonen används konsekvent.
- Schablonen ger ungefär samma värde som en värdering med utgångspunkt från årets faktiska förhållanden.

16.2.2 Hantering i Silverfin

- Om klienten har bekräftat att det bokförda värdet av inventarier inte är lägre än anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde väljs ”Ja” i rullistan. Sektionen ”Övriga justeringar” försvinner då, eftersom ingen skattemässig justering är nödvändig.
- Om klienten inte har bekräftat ovan, behöver eventuellt en justering göras.

16.3 Skattemässiga justeringar enligt IB/UB metoden

16.3.1 Skattemässig hantering

Om årets inkuransreserv för lager överstiger vad som är tillåtet skapas en skillnad mellan skattemässigt och bokfört värde. Det uppstår då en temporär skillnad. Det överskjutande beloppet hanteras som ej avdragsgillt, och efterföljande beskattningsår sker en upplösning och beloppet hanteras då som en ej skattepliktig intäkt.

16.3.2 Hantering i Silverfin

- Årets ej avdragsgilla inkuransreserv fylls i automatiskt baserat på beräkningen enligt alternativ-/huvudregeln och inkluderas i kod 4.3 c i inkomstdeklarationen.
- Föregående års ej avdragsgilla inkuransreserv ska fyllas i manuellt och inkluderas då som en ej skattepliktig intäkt i kod 4.5 c i inkomstdeklarationen.

17 Poster som inte inkluderats i redovisningen

I det fall det under beskattningsåret finns intäkter eller kostnader som ej inkluderats i redovisningen men som bör beaktas skattemässigt behöver sådana poster inkluderas i inkomstdeklarationen som en skattemässig justering vid kod 4.6 e (intäkter) eller kod 4.4 b (kostnader).

17.1 Ej bokförda men avdragsgilla kostnader

17.1.1 Skattemässig hantering

Detta kan exempelvis bli aktuellt när ett bolag redovisar i en utländsk valuta, medan inkomstdeklarationen alltid görs i SEK. Det kan således bli uppstå intäkts- eller kostnadsposter med anledning av valutaomvandlingen från den utländska valutan till SEK som inte syns i redovisningen, men som ska inkluderas i det beskattningsbara resultatet (se närmare om utdelning till företag som redovisar i en utländsk valuta i avsnitt 17.2 nedan).

Det kan också vara fråga om kostnader som enligt god redovisningssed ska redovisas över eget kapital, men där avdrag medges skattemässigt, såsom kostnader för nyemission. Se t.ex. IL 16 kap. 8 §. Se även RÅ 1999 ref.3 i vilken domstolen fastslog att avdrag för kostnader för t.ex. rådgivning, prospekt och annonsering samt utdelning medges även om beloppet inte bokförts som kostnad utan har belastat det egna kapitalet.

Andra justeringar som kan bli aktuella i modulen för Poster som ej inkluderats i redovisningen är internprissättningsrelaterade justeringar, dvs. om det beskattningsbara resultatet i Sverige behöver justeras för att resultatet ska vara i linje med koncernens TP-policy och där internprissättningen inte beaktats i redovisningen.

Andra exempel som kan behöva justeras i denna modul är relaterade till periodisering av intäkter eller kostnader, där ett företag av någon anledning behöver hänföra en intäkt eller en kostnad till ett annat beskattningsår än det år som den hänförts till i redovisningen. Det bör dock nämnas att vi som utgångspunkt följer god redovisningssed vad gäller periodiseringsfrågor, men undantag förekommer.

17.1.2 Hantering i Silverfin

Det går av förklarliga skäl inte att mappa konton till modulen ”Poster som inte inkluderats i redovisningen”. Belopp får i stället matas in manuellt i modulen under ”Ej bokförda men avdragsgilla kostnader”. Beloppet ska anges som ett positivt värde. Det är viktigt att även ange en beskrivning av vad beloppet avser, särskilt om vi i leveransen ska skicka med en specifikation av skattemässiga justeringar.

Summan av de ej bokförda men avdragsgilla kostnaderna kommer att inkluderas i inkomstdeklarationen vid SRU-kod 4.4 b samt specificeras i bilagan över skattemässiga justeringar med den exakta beskrivning som angetts för respektive post.

17.2 Ej bokförda men skattepliktiga intäkter

17.2.1 Skattemässig hantering

Se avsnitt 17.1.1 ovan om intäkter eller kostnader som ej inkluderats i redovisningen.

Ett exempel på när det kan bli aktuellt med justering är för bolag som redovisar i en utländsk valuta och erhåller utdelning. Ett sådant bolag ska på dagen för beslut om utdelning omräkna beloppet enligt den dagens valutakurs. Dagen betalning faktiskt sker ska en omvärdering till den dagens valutakurs ske. Skillnaden mellan de två omvärderingarna genererar antingen en kapitalförlust eller kapitalvinst som är avdragsgill respektive skattepliktig.

Detsamma gäller när ett SEK-redovisande bolag erhåller utdelning i utländsk valuta och utdelningen felaktigt har redovisats till transaktionsdagens kurs och inte datumet för bolagsstämmobeslutet i det utdelande bolaget. Detta justeras dock direkt i modulen för Aktier och utdelningar.

17.2.2 Hantering i Silverfin

Det går av förklarliga skäl inte att mappa konton till modulen ”Poster som inte inkluderats i redovisningen”. Belopp får i stället matas in manuellt under ”Ej bokförda men skattepliktiga intäkter”. Beloppet ska anges som ett positivt värde. Det är viktigt att även ange en beskrivning av vad beloppet avser, särskilt om vi i leveransen ska skicka med en specifikation av skattemässiga justeringar.

Summan av de ej bokförda men skattepliktiga intäkterna kommer att inkluderas i inkomstdeklarationen vid SRU-kod 4.6 e samt specificeras i bilagan över skattemässiga justeringar med den exakta beskrivning som angetts för respektive post.

18 Hybridreglerna

18.1 Hybrida missmatchningar

18.1.1 Skattemässig hantering

Enligt de befintliga hybridreglerna i Sverige ska avdrag för vissa kostnader hänförliga s.k. hybrida missmatchningar nekas. Hybrida missmatchningar uppstår med anledning av olikheter i nationell lagstiftning när det gäller hur företag och finansiella instrument ska bedömas skattemässigt. Reglerna finns i kap. 24 b IL.

Hybridreglerna gäller som huvudregel vid missmissmatchningar mellan bolag inom samma intressegemenskap eller mellan ett bolag och dess fasta driftställe, eller vid förfaranden som medför en skatteförmån (om företaget eller någon i samma intressegemenskap som företaget rimligen kunde ha förväntats känna till förfarandet och har tagit del av värdet av skatteförmånen). Vilka företag som anses vara i intressegemenskap framgår av en särskild definition i 24 b kap. 3 § IL. Vilka missmatchningar som ska anses medföra en skatteförmån bedöms utifrån om missmatchningen hänför sig till ett strukturerat arrangemang. Att avgöra om det rör sig om ett strukturerat arrangemang är en komplex bedömning, men viss ledning kan ges från förarbetena och OECD:s BEPS-rekommendationer enligt nedan:

Ett strukturerat arrangemang är ett arrangemang som uppfyller något av följande:

- Den hybrida missmatchningen är prissatt i villkoren mellan parterna.
- Omständigheterna visar att arrangemanget har utformats för att leda fram till en hybrid missmatchning.

Omständigheter som visar att ett arrangemang har utformats för att leda fram till en hybrid missmatchning kan vara att:

- Det marknadsförs som ett i skattehänseende fördelaktigt upplägg där skattefördelen härrör från den hybrida missmatchningen.
- Det innehåller ett villkor, ett steg eller en transaktion i syfte att skapa en hybrid missmatchning.
- Arrangemanget skulle inte vara ekonomiskt fördelaktigt för parterna om det inte vore för effekten av den hybrida missmatchningen.

Bedömningen om förutsättningarna är uppfyllda ska göras på objektiva grunder och behöver göras fall till fall.

Avdrag för kostnader kan bl.a. nekas för ett <u>avdrag utan inkludering</u> (d.v.s. den inkomst som motsvarar den svenska kostnaden tas inte upp till beskattning hos mottagaren), beroende på varför det inte sker någon inkludering. Situationer då hybridreglerna kan bli aktuella är bl.a. när ett finansiellt instrument behandlas som ett skuldinstrument i en stat och som eget kapital i ett annat och detta leder till avdrag utan inkludering. Reglerna kan även bli aktuella i det fall ett företaget behandlas som ett eget skattesubjekt i en stat medan en annan stat behandlar företaget som ett delägarbeskattat subjekt och detta leder till avdrag utan inkludering. Även i det fall ett företag har ett fast driftställe i utlandet kan reglerna aktualiseras, t.ex. när den stat där företaget hör hemma undantar inkomst från ett fast driftställe utomlands samtidigt som staten där det fasta driftstället finns beläget inte tar upp samma inkomst till beskattning.

Avdrag för kostnader kan även nekas om kostnaderna är föremål för ett dubbelt avdrag (d.v.s. en utländsk skattebetalare yrkar avdrag för samma kostnad som det svenska bolaget). Det kan röra sig om båda avdrag för samma utgift i olika företag, eller i ett huvudkontor och dess fasta driftställe. Återläggning förutsätter dock att den dubbelt avdragna utgiften något förenklat dragits av mot inkomst i ett annat företag än det som hade ränteutgiften (t.ex. genom koncernbidrag eller räntekvittning), till den del inkomsten inte också är dubbelt inkluderad (dvs. beskattas i Sverige och i utlandet).

Med anledning av att EU:s direktiv mot skatteundandragande endast tillämpas på medlemsstater kan det finnas tredjeländer som inte infört hybridregler. Därför finns i 24 b kap. 13 § IL ett särskilt avdragsförbud mot s.k. importerade missmatchningar. Avdragsförbudet innebär att ett företag inte får dra av utgifter till ett företag i en stat utanför EU, trots att dessa tas upp till beskattning hos mottagaren, om intäkten hos mottagaren t.ex. i sin tur kvittas mot en kostnad som inte beskattas (dvs. det uppstår en hybrid missmatchning fast i ett senare led i transaktionskedjan).

Det kan även uppstå hybrida missmatchningar för företag med dubbel hemvist.

Notera att det även finns en särskild regel avseende utdelningar i 24 b kap. 7 § IL som anger att utdelning ska tas upp till beskattning, även om de underliggande aktierna kvalificerar som näringsbetingade, om det företag som lämnat utdelningen får göra avdrag för den som ränta eller liknande.

Notera slutligen att avdragsrätten för ränteutgifter (som också omfattas av hybridreglerna) prövas i en viss turordning, där prövningen görs först enligt hybridreglerna innan prövning sker enligt de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna.

18.1.2 Hantering i Silverfin

För räntor som omfattas av hybridreglerna:

- Konto mappade som ”Ränta – Bankkostnader”, ”Ränta – valutakursförlust”, ”Ränta – finansiell leasing – kostnad” eller ”Ränta – Räntekostnad” hamnar automatiskt i modulen ”Hybrid- och riktade ränteavdragsreglerna och kvittning av räntenetton” under ”Räntekostnader”.
- I det fall någon del av kontot träffas av hybridreglerna ska den ej avdragsgilla delen anges under ”Varav ej avdragsgill ränta enligt hybridreglerna”. I det fall resterande belopp utgör räntekostnad enligt skattemässiga definitionen föranleds ingen ytterligare hantering, justeringen görs automatiskt. I det fall hela kontot avser räntekostnad enligt skattemässiga definitionen bör summan av kolumnerna ”varav ej avdragsgill ränta enligt hybridreglerna”, ”varav ej avdragsgill ränta enligt riktade avdragsbegränsningsreglerna” och ”varav räntekostnad enligt skattemässiga definitionen” överensstämma med kontots belopp under kolumnen ”belopp”. I det fall någon del eller hela kontot inte avser en faktisk räntekostnad bör summan av kolumnerna ”varav ej avdragsgill ränta enligt hybridreglerna”, ”varav ej avdragsgill ränta enligt riktade avdragsbegränsningsreglerna” och ”varav räntekostnad enligt skattemässiga definitionen” minska i motsvarande mån (se avsnitt 21.1 avseende ränta enligt skattemässiga definitionen).

För utdelningar som omfattas av hybridreglerna:

- Förslag är att hantera utdelningen som skattepliktig i modulen ”Aktier och utdelningar”.

För andra poster som omfattas av hybridreglerna:

- Här saknas en särskild modul, varför vi föreslår att använda modulen ”ej avdragsgilla kostnader”.

19 Riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna

19.1 Riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna

19.1.1 Skattemässig hantering

Utöver hybridreglerna (se avsnitt 18) tillämpar Sverige s.k. riktade ränteavdragsbegränsningsregler, vilka kan begränsa rätten till avdrag för ränta på koncerninterna lån (24 kap. 18 § IL). Enligt huvudregeln får ett företag som ingår i en intressegemenskap avdrag för ränteutgifter på en skuld till ett företag i intressegemenskapen bara om det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till den inkomst som motsvara ränteutgiften:

- är hemmahörande i en stat inom EES,
- är hemmahörande i en stat med vilken Sverige har ingått skatteavtal som inte är begränsat till vissa inkomster, om företaget omfattas av avtalets regler om begräsningar av beskattningsrätten och har hemvist i denna stat enligt avtalet, eller
- skulle beskattats för inkomsten med minst 10 procent enligt lagstiftningen i den stat där företaget hör hemma.

Vid tillämpning av de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna anses företag vara i intressegemenskap om ett av företagen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har väsentligt inflytande i det andra företaget, eller om företagen står under i huvudsak gemensam ledning. Härvidlag bör noteras att Skatteverket uttryckt att det kan föreligga en intressegemenskap trots ett väldigt lågt andelsinnehav (se även HFD 2020 ref. 68). Det är således nödvändigt att även beakta andra faktorer än ägarandel vid bedömning om intressegemenskap föreligger mellan givare och mottagare.

Som framgår av ovan behöver bedömningen göras i förhållande till det företag som faktiskt har rätt till den inkomst som motsvarar ränteutgiften. Med begreppet ”det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten” avses den verkliga mottagaren av inkomsten. Formuleringen syftar att förhindra slussning där den faktiska ägaren till inkomsten är ett företag som hör hemma i intressegemenskapen som hör hemma i lågskatteland, men där lånet slussas via ett eller flera företag i intressegemenskapen som hör hemma i stater där beskattningen är högre än 10 procent. För att reglerna ska bli tillämpliga förutsätts således att den verkliga mottagaren är del av intressegemenskapen (se även HFD 2020 ref. 68). Av förarbetena till regleringen framgår vidare att formuleringen i princip ska motsvara ”beneficial owner” av lånet. Vid bedömning av vem som är mottagare av den intäkt som motsvarar det svenska företagets ränteutgift är det således av vikt att klarlägga vem som är verklig mottagare. Bedömningen kompliceras ytterligare av att det av förarbetena till nuvarande reglering framgår att det kan finnas mer än en verklig mottagare.

Det finns emellertid ett undantag på ovanstående huvudregeln. Räntekostnader för lån inom koncernen är aldrig avdragsgilla om skuldförhållandet uppkommit uteslutande eller så gott som slutande (90–95%) för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Detta innebär att även om ränteinkomsten beskattas med minst 10 procent eller mottagaren är hemmahörande i en

stat inom EES så ska ränteavdraget nekas om skuldförhållandet har uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Härvidlag ligger bevisbördan på företaget att visa att skälet för skuldförhållandet inte uteslutande eller så gott som uteslutande är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.

Om skulden avser ett koncerninternt förvärv av delägarrätter gäller ett ytterligare krav för att ränteavdrag ska medges. I så fall föreligger endast avdragsrätt om förvärvet är väsentligen affärsmässigt motiverat (24 kap. 19 § IL). Vägledning angående begreppet ”väsentligen affärsmässigt” kan hämtas från HFD 2022 ref. 49.

Notera att avdragsrätten för ränteutgifter prövas i en viss turordning, där prövningen görs först enligt hybridreglerna innan prövning sker enligt de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna. Först därefter görs prövning av företagets avdragsrätt utifrån de generella avdragsbegränsningsreglerna.

19.1.2 Hantering i Silverfin

Konton mappade som ”Ränta – Bankkostnader”, ”Ränta – valutakursförlust”, ”Ränta – finansiell leasing – kostnad” eller ”Ränta – Räntekostnad” hamnar automatiskt i modulen ”Hybrid- och riktade ränteavdragsreglerna och kvittning av räntenetton” under ”Räntekostnader”.

I det fall någon del av kontot träffas av de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna ska den ej avdragsgilla delen anges under ”Varav ej avdragsgill ränta enligt riktade ränteavdragsbegränsningsregler”. I det fall resterande belopp utgör räntekostnad enligt den skattemässiga definitionen föranleds ingen ytterligare hantering, justeringen görs automatiskt. I det fall hela kontot avser räntekostnad enligt skattemässiga definitionen bör summan av kolumnerna ”varav ej avdragsgill ränta enligt hybridreglerna”, ”varav ej avdragsgill ränta enligt riktade avdragsbegränsningsreglerna” och ”varav räntekostnad enligt skattemässiga definitionen” överensstämma med kontots belopp under kolumnen ”belopp”. I det fall någon del eller hela kontot inte avser en faktisk räntekostnad bör summan av kolumnerna ”varav ej avdragsgill ränta enligt hybridreglerna”, ”varav ej avdragsgill ränta enligt riktade avdragsbegränsningsreglerna” och ”varav räntekostnad enligt skattemässiga definitionen” minska i motsvarande mån (se avsnitt 21.1 avseende ränta enligt skattemässiga definitionen).

20 Föregående års underskott

20.1 Föregående års underskott

20.1.1 Skattemässig hantering

Huvudregeln för aktiebolag är att ett skattemässigt underskott ”rullas” framåt och får dras av nästföljande beskattningsår.

Ett sådant avdrag för föregående års underskott behandlas på samma sätt som andra avdrag, och det påverkar beräkningen av resultatet av näringsverksamheten. Avdraget ska göras i deklarationen för beskattningsåret efter det år då underskottet uppkom. Detta gäller oavsett om verksamheten ger ett överskott eller ett underskott för det beskattningsåret. Om verksamheten ger underskott även detta år ackumuleras underskotten och resultatet blir att ett underskott fastställs för beskattningsåret. Om verksamheten ger överskott detta år som är mindre än föregående års underskott, blir resultatet att ett underskott fastställs för beskattningsåret. Man kan uttrycka det som att underskottet ”rullas” framåt i tiden. Det föreligger ingen tidsbegränsning för hur länge ett skattemässigt underskott kan rullas framåt.

20.1.2 Hantering i Silverfin

Föregående års underskott beräknas manuellt i modulen ”Föregående års underskott”.

Under ”Föregående års underskott” ska hela föregående års fastställda skattemässiga underskott anges. Detta framgår dels av förgående års inlämnade deklaration (SRU-kod 1.2) alternativt från den förtryckta inkomstdeklaration som skickats till bolaget.

Om hela det föregående årets underskott är ospärrat (jfr avsnitt 20.2-20.4) ska beloppet anges i sin helhet under ”Ospärrat” under ”Fördela föregående års underskott enligt följande:”. Om någon del av omfattas av de skattemässiga spärrarna för föregående års underskott, ska endast skillnaden mellan det spärrade beloppet och ”Föregående års underskott” anges under ”Ospärrat”. Notera att ”Total” under ”Fördela föregående års underskott enligt följande:” alltid ska vara detsamma som beloppet under ”Föregående års underskott”.

20.2 Beloppsspärren, ackord eller konkurs

20.2.1 Skattemässig hantering

Centralt för att bedöma om det föreligger en begränsning av bolagets rätt att nyttja föregående års underskott är huruvida det skett en ägarförändring. För att bedöma om det förelegat en ägarförändring behöver det bedömas huruvida det har skett ett skifte i det bestämmande inflytandet över bolaget. Bestämmande inflytande kan erhållas genom att:

- Ett aktiebolag förvärvar det bestämmande inflytandet
- En fysiker m.fl. förvärvar det bestämmande inflytandet, eller
- Flera fysiker m.fl. förvärvar minst 5% vardera och mer än 50% tillsammans.

Som huvudregel gäller att ett bolag ska anses ha bestämmande inflytandet över ett annat företag om det andra företaget är ett dotterbolag till bolaget enligt aktiebolagslagens definition i 1 kap. 11 § ABL, vilket således tar sikte på reellt inflytande över mer än hälften av rösterna.

Om det skett en ägarförändring kan beloppsspärren aktualiseras. Beloppsspärren innebär att ett underskottsbolag inte får dra av underskott som uppkommit före det räkenskapsår då spärren träder in med ett högre belopp än 200% av den utgift som den nya ägaren betalat för att få det bestämmande inflytandet i underskottsbolaget reducerat med vissa tillskott som gjorts under förvärvsåret eller de två tidigare beskattningsåren.

Ett underskottsföretag är ett företag som hade ett underskott av näringsverksamhet året före ägarförändringen. Ett företag som har ett eget eller ett övertaget underskott från tidigare år, som inte har fått dras av än på grund av att det är spärrat på något sätt, är också ett underskottsföretag.

Notera att det finns undantag för särskilda interna ägarförändringar som avser möjliggöra omstruktureringar utan att beloppsspärren träder in. Typiskt sett kräver dessa undantag att företaget som erhåller det nya bestämmande inflytandet motsvarar ett svenskt aktiebolag både civilrättsligt och skatterättsligt, samt att bolagen ingick i samma koncern enligt definitionen i 40 kap. IL före ägarförändringen.

20.2.2 Hantering i Silverfin

Om någon del av föregående års underskott omfattas av beloppsspärren ska denna del anges under ”Beloppsspärr, ackord eller konkurs”. Notera att ”Total” under ”Fördela föregående års underskott enligt följande:” alltid ska vara detsamma som beloppet under ”Föregående års underskott”.

20.3 Koncernbidragsspärren

20.3.1 Skattemässig hantering

Även koncernbidragsspärren kan aktualiseras vid ägarförändringssituationer (se avsnitt 20.2.1). Koncernbidragsspärren blir aktuell när ett företag får det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag, eller om ett underskottsföretag eller dess moderbolag får det bestämmande inflytandet över ett annat bolag.

Koncernbidragsspärren innebär att ett underskottsföretag högst får dra av koncernbidragsspärrade underskott mot överskott i verksamheten motsvarande beräknat ”beskattningsårets överskott”.

Belopp som inte har kunnat dras av mot överskott ett beskattningsår på grund av koncernbidragsspärren eller reglerna om justerat avdrag för koncernbidragsspärrade underskott (se avsnitt 22) ska dras av det följande beskattningsåret om det inte finns någon begränsning då. Spärren gäller det beskattningsår då ägarförändringen sker och de fem följande beskattningsåren.

Koncernbidragsspärren innebär inte något hinder för ett underskottsföretag att ge eller ta emot koncernbidrag (se avsnitt 7), utan reglerar endast möjligheten för företaget att dra av koncernbidragsspärrade underskott mot mottagna koncernbidrag.

Notera att det finns en turordning i regeln som innebär att om både beloppsspärren och koncernbidragsspärren är tillämpliga för den aktuella ägarförändringen, så ska koncernbidragsspärren tillämpas på underskott som kvarstår efter att beloppsspärren har tillämpats.

Beräkningen av hur stort avdrag som får göras för koncernbidragsspärrade underskott baseras på resultatet av näringsverksamheten. Resultatet ska beräknas genom att intäktsposterna minskas med kostnadsposterna. Bland avdragsposterna ingår bland annat tidigare års underskott. Vid den särskilda beräkningen av ”beskattningsårets överskott” som ska göras ska dock koncernbidragsspärrade underskott inte ingå och ska därför återläggas vid beräkningen. Det innebär att det finns en inbyggd turordning i bestämmelsen som medför att ospärrade underskott alltid ska dras av före koncernbidragsspärrade underskott.

Notera att det finns undantag från koncernbidragsspärren vid särskilda interna ägarförändringar. Typiskt sett kräver dessa undantag att företaget som erhåller det nya bestämmande inflytandet motsvarar ett svenskt aktiebolag både civilrättsligt och skatterättsligt, samt att bolagen ingick i samma koncern enligt definitionen i 40 kap. IL före ägarförändringen.

20.3.2 Hantering i Silverfin

Om någon del av föregående års underskott omfattas av koncernbidragsspärren ska denna del anges under ”Koncernbidragsspärr” i modulen ”Föregående års underskott”. Notera att ”Total” under ”Fördela föregående års underskott enligt följande:” alltid ska vara detsamma som beloppet under ”Föregående års underskott”.

Se avsnitt 7.1.2 om hanteringen i det fall det mottagits koncernbidrag som omfattas av koncernbidragsspärren.

20.4 Fusionsspärren

20.4.1 Skattemässig hantering

För att inte koncernbidragsspärren ska kunna kringgås genom en kvalificerad fusion eller fission finns en s.k. fusions- och fissionsspärr. Spärren innebär att det övertagande företaget först det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår som fusionen eller fissionen genomfördes får dra av

underskott hos företaget som kvarstår från beskattningsår före det beskattningsår då fusionen/fissionen genomfördes och underskott hos det överlåtande företaget som kvarstår från beskattningsår före det överlåtande företagets sista beskattningsår.

Fusions- och fissionsspärren innebär att under spärrtiden är underskotten totalt spärrade. De får alltså inte dras av mot överskott som uppkommer i det övertagande företagets verksamhet efter den kvalificerade fusionen eller fissionen.

20.4.2 Hantering i Silverfin

Om någon del av föregående års underskott omfattas av fusionsspärren ska denna del anges under ”Fusionsspärr”. Notera att ”Total” under ”Fördela föregående års underskott enligt följande:” alltid ska vara detsamma som beloppet under ”Föregående års underskott”.

21 Generella ränteavdragsbegränsningsreglerna

21.1 Beräkning av räntenetto

21.1.1 Skattemässig hantering

Utöver den riktade ränteavdragsbegränsningsregeln är även en generell ränteavdragsbegränsningsregel tillämplig. Denna regel innebär att ett bolag bara får dra av ett negativt räntenetto med högst 30 % av avdragsunderlaget (skattemässig EBITDA) enligt 24 kap. 24 § IL, alternativt enligt förenklingsregeln med maximalt 5 miljoner kronor för intressegemenskapen. Reglerna gäller oaktat om räntekostnaderna är hänförliga till intern eller extern belåning och oaktat syftet med lånet, till skillnad från de riktade ränteavdragsreglerna enligt avsnitt 19.

Den skattemässiga definitionen av **ränta** bygger på den ekonomiska definitionen av ränta och återfinns i 24 kap. 2 § IL. Definitionen omfattar ränta, andra utgifter för kredit samt utgifter som är jämförbara med ränta. Definitionen utgår från utgifter, men med ränteinkomster avses inkomster som motsvarar utgifter enligt 2 §, se 24 kap. 3 § IL.

- Med **ränta** avses ex. ränta i ekonomisk mening, belopp som låntagaren betalar till långivaren utöver kapitalbeloppet oavsett beteckning i underliggande avtal, t.ex. räntekomponenten i finansiell leasing.
- Med andra **utgifter för kredit** avses ex. avgifter som långivare tar ut vid långivning, t.ex. uppläggningsavgifter, kortavgifter för kreditkort eller avbetalningstillägg. Det bör noteras att även ersättning som betalas till annan än långivaren kan utgöra andra utgifter för kredit, t.ex. ersättning till ett företag för ett borgens- eller garantiåtagande samt t.ex. arvode för juridisk assistans vid utställande av obligationslån och dylikt.

Även utgifter som är jämförbara med ränta inkluderas i definitionen och med detta avses betalningar som inte är direkt kopplade till kapitalanskaffning men som ändå har anknytning till ett subjekts lån, exv. dold räntekompensation, ersättningar på finansiella instrument samt valutakursförändringar på valutasäkringsinstrument. Valutakurseffekter ska inkluderas i räntenettot om ett lån eller en fordran i utländsk valuta har säkrats genom valutaderivat. Valutakurseffekterna på såväl lånet/fordringen som på derivatet utgör ränta, se 24 kap. 4 § IL. Även kapitalvinster/förluster på det derivatinstrument som använts för att säkra valutakursrisken ska anses vara en ränteintäkt eller ränteutgift. Värt att notera är att fordran/skulden och derivatinstrumentet kan finnas hos olika företag i en intressegemenskap och behöver alltså inte finnas i samma bolag för att valutakurseffekterna ska räknas med i räntenettot.

Räntenettot utgörs av ränteintäkter minskat med räntekostnader. Om ränteintäkterna överstiger räntekostnaderna har bolaget ett positivt räntenetto. Om räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna har bolaget ett negativt räntenetto.

21.1.2 Hantering i Silverfin

Konton som mappats som ”Generella ränteavdragsbegränsningsregeln – Ränteinkomst” samt ”Räntekostnad” läggs automatiskt in i modulen ”Hybrid- och riktade ränteavdragsreglerna och kvittning av räntenetton”.

- Hela det bokförda beloppet på varje mappat konto kommer automatiskt att räknas som ränteintäkt respektive räntekostnad enligt den skattemässiga definitionen. Om någon del av det mappade kontot inte ingår i räntedefinitionen ska detta justeras manuellt i kolumnen ”Varav ränteintäkt/räntekostnad enligt skattemässiga definitionen”.
- Räntenettot beräknas automatiskt och överförs tillsammans med ränteintäkterna och räntekostnaderna till modulen ”Avdragsgillt räntenetto enligt den generella ränteavdragsbegränsningsregeln”.

21.2 Kvarstående negativa räntenetton

21.2.1 Skattemässig hantering

I vissa fall kan ett företag spara en del av ett negativt räntenetto som inte dragits av under beskattningsåret. Om ett bolag vid tillämpning av EBITDA-regeln inte har kunnat dra av beskattningsårets negativa räntenetto i sin helhet får återstående del (kvarstående negativt räntenetto) sparas i upp till sex år (24 kap. 26 § IL).

Att ett bolag i en intressegemenskap tillämpar förenklingsregeln hindrar inte att ett annat bolag i gemenskapen beräknar sitt avdragsutrymme och gör avdrag för negativt räntenetto enligt EBITDA-regeln. Om det bolag som tillämpar EBITDA-regeln inte kan dra av sitt negativa räntenetto upp till avdragsutrymmet eftersom intressegemenskapens sammanlagda avdrag för negativa räntenetton är begränsat till 5 miljoner kronor, får skillnaden mellan avdragsutrymmet och det faktiska avdraget för negativt räntenetto inte sparas som kvarstående negativt räntenetto. Det är bara den del av ett negativt räntenetto som överstiger avdragsutrymmet som kan sparas som ett kvarstående negativt räntenetto.

För att ett negativt räntenetto som kvarstår från ett föregående beskattningsår ska få dras av ett senare år, måste det rymmas inom bolagets avdragsutrymme det aktuella året minskat med gjorda avdrag för negativt räntenetto enligt 24 kap. 24 § IL (24 kap. 26 § första stycket andra ledet IL). Det innebär att avdrag för kvarstående negativt räntenetto från ett tidigare beskattningsår inte kan göras om bolaget det aktuella året tillämpar förenklingsregeln. Det är alltid årets räntenetto som dras av först, därefter kan avdrag medges för kvarstående negativt räntenetto om utrymme finns.

Om ett bolag har ett positivt räntenetto ett år och därför inte skulle behöva beräkna ett avdragsunderlag måste ett sådant avdragsunderlag ändå beräknas om bolaget vill göra avdrag för ett kvarstående negativt räntenetto från tidigare beskattningsår. Det är inte tillåtet att kvitta ett kvarstående negativt räntenetto direkt mot ett positivt räntenetto ett senare år (24 kap. 26 § första stycket IL).

Viktigt att notera rörande kvarstående negativa räntenetton är att dessa går förlorade vid en ägarförändring (ett företag får det bestämmande inflytandet över ett annat företag). Undantag vid koncerninterna förhållanden finns, se 24 kap. 27 § IL.

21.2.2 Hantering i Silverfin

Kvarstående negativa räntenetton från tidigare år är en skattemässig justering, vilket innebär att dessa inte finns med i räkenskaperna och kan därmed inte heller mappas in.

Om bolaget finns i Silverfin sedan tidigare, kan kvarstående negativa räntenetton redan vara ifyllda. I annat fall ska beloppen fyllas i manuellt i modulen ”Avdragsgillt räntenetto enligt den generella ränteavdragsbegränsningsregeln” under ”Ingående balans”.

21.3 Kvittning av räntenetto

21.3.1 Skattemässig hantering

Om ett bolag med ett positivt räntenetto ingår i en koncern där ett annat bolag har ett negativt räntenetto, och båda bolagen med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till varandra, får bolaget med det positiva räntenettot dra av det andra bolagets negativa räntenetto. Avdrag medges dock högst med ett belopp som motsvarar det positiva räntenettot (24 kap. 28 § IL och 24 kap. 29 § IL). Båda bolagen måste redovisa avdraget öppet i sina inkomstdeklarationer och ha samma deklarationstidpunkt enligt skatteförfarandelagen.

Det är inte tillåtet för ett bolag med ett positivt räntenetto att dra av ett annat bolags kvarstående negativa räntenetto från föregående år. Möjligheten för ett bolag med positivt räntenetto att göra avdrag för ett negativt räntenetto hos ett annat bolag gäller endast årets positiva och negativa räntenetton.

Om ett bolag med ett positivt räntenetto drar av ett annat bolags negativa räntenetto får det bolaget inte dra av samma belopp. Det lämnande bolaget ska därmed minska sitt negativa räntenetto med den del av det negativa räntenetto som dras av det andra bolaget (24 kap. 28 § andra stycket IL). Detta innebär rent praktiskt att det bolaget som lämnar ett negativt räntenetto till ett annat företag i koncernen behöver hantera den delen som ej avdragsgillt och därefter pröva avdragsrätten för den del av det negativa räntenettot som återstår i lämnande bolag.

21.3.2 Hantering i Silverfin

Längst ner i modulen ”Hybrid- och riktade ränteavdragsreglerna och kvittning av räntenetton” finns delen Räntenetto. Eftersom ett bolag endast kan ha ett positivt eller ett negativt räntenetto så ger Silverfin endast ett alternativ (dvs. mottagande av negativt räntenetto eller lämnande av negativt räntenetto) baserat på de listade ränteintäkterna och ränteutgifterna. Under Räntenetto ska följande uppgifter fyllas i manuellt:

- Namn och organisationsnummer på det bolag med vilket kvittning ska göras.
- Det belopp som ska överföras.
- Det går att kvitta räntenetto med fler bolag. Nya rader dyker upp automatiskt när raderna fylls i.

21.4 Förenklingsregeln

21.4.1 Skattemässig hantering

Enligt förenklingsregeln får, i stället för vad som sägs i EBITDA-regeln, ett negativt räntenetto dras av med upp till 5 miljoner kronor utan prövning av om beloppet ryms inom avdragsutrymmet (24 kap. 24 § andra stycket IL). Beloppsgränsen påverkas inte av om ett bolag har förlängt eller förkortat räkenskapsår.

Om ett bolag ingår i en intressegemenskap enligt definitionen i 24 kap. 22 § IL och bolaget yrkar att förenklingsregeln ska tillämpas, så får hela intressegemenskapen sammanlagt högst dra av 5 miljoner kronor för negativa räntenetton.

Fördelningen av det belopp upp till 5 miljoner kronor som intressegemenskapen yrkar avdrag för ska redovisas öppet i inkomstdeklarationen för ett beskattningsår som har samma tidpunkt för lämnande av deklaration eller som skulle ha haft det om inte något av bolagens bokföringsskyldighet upphör. Det medför att alla bolag inom intressegemenskapen måste ha samma deklarationstidpunkt för att något av dem ska kunna tillämpa förenklingsregeln.

I definitionen av intressegemenskap anges att med bolag i intressegemenskap avses bolag som ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL (24 kap. 22 § första stycket IL). Att koncernen ska vara ”av sådant slag” som anges i 1 kap. 4 § ÅRL innebär att även utländska koncerner omfattas om bolagen upprätthåller förbindelser mellan varandra motsvarande vad som anges i årsredovisningslagen. Det innebär t.ex. att om ett utländskt moderbolag innehar mer än 50 procent av rösterna i två svenska bolag är moderbolaget och de två svenska bolagen i intressegemenskap med varandra. Med begreppet koncernbolag avses samtliga bolag som ingår i en och samma koncern, d.v.s. inte enbart moderbolag och dotterbolag utan även exempelvis systerbolag.

Om ett bolag i en intressegemenskap yrkar avdrag för ett negativt räntenetto enligt förenklingsregeln har övriga bolag i intressegemenskapen rätt att välja att beräkna sina avdragsgilla negativa räntenetton enligt EBITDA-regeln eller förenklingsregeln utifrån vad som bäst passar för det enskilda bolaget. Det sammanlagda avdraget för negativa räntenetton för hela intressegemenskapen är dock alltid begränsat till högst 5 miljoner kronor om ett eller flera bolag i en intressegemenskap väljer att tillämpa förenklingsregeln (prop. 2017/18:245 s. 127).

Fördelningen av det belopp upp till 5 miljoner kronor som intressegemenskapen yrkar avdrag för ska redovisas öppet i inkomstdeklarationen för ett beskattningsår som har samma tidpunkt för lämnande av deklaration eller som skulle ha haft det om inte något av bolagens bokföringsskyldighet upphör. För svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer med fast driftställe i Sverige gäller i stället att fördelningen av beloppet ska redovisas öppet i de särskilda uppgifterna som handelsbolaget eller den i utlandet delägarbeskattade juridiska personen ska lämna enligt bestämmelserna i 34 kap. 4 a § SFL.

21.4.2 Hantering i Silverfin

Längst ner i modulen ”Avdragsgillt räntenetto enligt den generella ränteavdragsbegränsningsregeln” ska följande göras manuellt om förenklingsregeln ska tillämpas:

- Svaret på frågan ”Ska bolaget tillämpa förenklingsregel?” ska vara ”Ja”.
- Därefter ska det manuellt anges om bolaget ingår i en intressegemenskap.
- Om skattebetalaren ingår i en intressegemenskap ska följande uppgifter fyllas i:
    - Bolagsnamn och organisationsnummer på samtliga bolag i intressegemenskapen.
    - Det belopp med vilket varje bolag begär avdrag för årets negativa räntenetto.

Notera att uppgifterna måste överensstämma med de andra bolagens deklarationer.

21.5 Beräkning av avdragsunderlag

21.5.1 Skattemässig hantering

Avdragsunderlaget för negativa räntenetton utgörs av (24 kap. 25 § IL):

- Resultatet av näringsverksamheten före avdragsbegränsning för negativt räntenetto och avdrag för kvarstående negativt räntenetto
- **ökat** med
    - ränteutgifter för vilka avdragsrätten inte har begränsats
    - årliga *skattemässiga* värdeminskningsavdrag på byggnad (enligt 19 kap. IL), markanläggning (enl. 20 kap. IL), nyttjanderättshavares förbättringsutgifter (enl. 19 kap. IL) samt maskiner och inventarier (enl. 18 kap. IL).
    - avdrag för anskaffningsvärdet vid
        - nyttjanderättshavares förbättringsutgifter det år då nyttjanderätten upphör
        - avdrag för utrangering av byggnad, samt
        - avdrag vid avyttring av markanläggning
    - avdrag för avsättning till periodiseringsfond
- **minskat** med
    - ränteinkomster
    - överskott av andelar i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer
    - återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond

Viktigt att notera vad gäller värdeminskningsavdragen är följande. Avskrivningar på egenupparbeta immateriella tillgångar, som skrivs av enligt god redovisningssed men inte enligt reglerna i 18 kap. IL, får inte inkluderas i EBITDA-beräkningen. Vidare ska överavskrivningar beaktas i de avskrivningar som inkluderas i EBITDA-beräkningen, dvs. såväl tillkommande överavskrivningar för året (ökar beloppet) som upplösning av överavskrivningar (minskar beloppet).

Har bolaget gjort för höga bokföringsmässiga avskrivningar och som därmed återläggs till beskattning, ska det återlagda beloppet minska avskrivningarna som ökar EBITDA. Vad gäller de avskrivningarna på särskild plan (dvs. 20 % avskrivning per år i fem år för en för hög avskrivning tidigare år) ska räknas med i avskrivningar som ökar EBITDA.

21.5.2 Hantering i Silverfin

Beräkningen av räntenettot sker i delen ”Beräkning av avdragsunderlag”.

- Skattemässigt resultat av näringsverksamhet fylls i automatiskt. Skulle beloppet inte stämma kan detta justeras manuellt. Som utgångspunkt, under förutsättning att modulen Huvudbok till redovisat resultat, underskottsmodulen, koncernbidragsmodulen och modulen för återföring av periodiseringsfond har hanterats korrekt är det ett korrekt belopp som automatiskt överförs hit. Manuell justering görs endast i undantagsfall.
- Återläggning för tidigare års underskott sker automatiskt och hämtas från modulen ”Föregående års underskott”.
- Årliga värdeminskningsavdrag och liknande avdrag hämtas automatiskt från modulerna ”Byggnader, förbättringar på byggnader …” och ”Avskrivningar på materiella och förvärvade immateriella tillgångar”.
- ”Avdrag för insatsutdelning hos ekonomiska föreningar och utdelning som investmentföretag dragit av” behöver anges manuellt i modulen och flödar därefter automatiskt till korrekt fält i N9-blanketten.
- Negativt/positivt räntenetto hämtas automatiskt från modulen ”Hybrid- och riktade ränteavdragsreglerna och kvittning av räntenetton”.
- Överskott från andelar i handelsbolag m.m. hämtas automatiskt från modulerna ”CFC-beskattning” och ”Andel i handelsbolag – N3B (en eller flera)”.

- Återföring av periodiseringsfond hämtas från modulen med samma namn.
- ”Mottagna utdelningar som har tagits upp hos ekonomiska föreningar och vissa mottagna utdelningar hos investmentföretag (dock högst avdrag för insatsutdelningar och utdelningar som investmentföretag dragit av)” behöver anges manuellt i modulen och flödar därefter automatiskt till korrekt fält i N9-blanketten.

Baserat på ovan information beräknas avdragsunderlaget samt avdragsutrymmet som är 30 % av avdragsunderlaget. Eventuell återläggning görs automatiskt och redovisas som en skattemässig justering i bilagan Specifikation av skattemässiga justeringar, vid kod 4.3 c samt på korrekt ställe i N9-blanketten. Återläggningen specificeras också i tabellen för Totala kvarstående negativa räntenetton vid utgången av beskattningsåret.

22 Utökat underskottsavdrag för koncernbidragsspärrade underskott

22.1 Utökat underskottsavdrag för koncernbidragsspärrade underskott

22.1.1 Skattemässig hantering

På grund av den turordning som gäller vid beräkning av koncernbidragsspärren i 40 kap. 18 § IL har det tidigare kunnat uppstå situationer där ett underskottsföretag helt eller delvis inte har fått dra av tidigare års underskott, vilket i sin tur har lett till att bolaget helt eller delvis inte har fått dra av sitt negativa räntenetto vid tillämpning av EBITDA-regeln eller förenklingsregeln. För att undvika dessa situationer, samt för att koncernbidragsspärren ska fungera enligt sitt syfte, finns nu regler som innebär att möjligheten till underskottsavdrag utökas. Det innebär kortfattat att ett bolag med inrullade koncernbidragsspärrade underskott ska kunna kvitta ett eget upparbetat överskott.

22.1.2 Hantering i Silverfin

De justerande bestämmelserna och de underliggande beräkningsmetoderna är relativt komplicerade. Silverfin sköter emellertid dessa beräkningar automatiskt. Det är dock viktigt att modulen stäms av och klarmarkeras när räntemoduler och underskottsmoduler m.m. är klara. Tänk gärna på att de justerande bestämmelserna föreskriver beräkningar i olika steg, beroende på vilken av de uppräknade typsituationerna som gäller. Det är därför viktigt att identifiera vilken typsituation som gäller i det enskilda fallet för att kunna stämma av att en korrekt beräkning har gjorts.

23 Återföring av och avsättning till periodiseringsfonder

23.1 Återföring av periodiseringsfond

23.1.1 Skattemässig hantering

Avsättning till periodiseringsfond måste återföras senast det sjätte beskattningsåret efter avsättningen gjordes. Har en avsättning exv. skett år 2016, ska en återföring senaste ske år 2022. Om bolagsskatten var högre det året avsättningen gjordes än det år då återföringen görs, ska en uppräkning göras om övergångsbestämmelserna anger det. Så var exv. fallet vid sänkningen från 22 % i bolagsskatt år 2018 till 21,4 % år 2019 och sedermera 20,6 % från och med år 2021.

Avsättningar före år 2019 ska återföras med 106 % och efter den 31 december 2018 men före den 1 januari 2021 med 104 %.

23.1.2 Hantering i Silverfin

Mappas ett konto som ”återföring av periodiseringsfond” hamnar det automatiskt under modulen ”Återföring av periodiseringsfond”. Skulle det vara fler konton (vilket inte är ovanligt eftersom varje periodiseringsfond ska skapa en egen fond) kommer samtliga att visas högst upp i modulen.

Därefter skriver man in manuellt vilket år återföringen avser och med vilket belopp så räknar Silverfin ut hur stor uppskrivningen ska vara vid återföring. Beloppet som återföringen uppräknas med kommer att visas vid SRU-kod 4.6 d.

23.2 Avsättning till periodiseringsfond

23.2.1 Skattemässig hantering

Har bolaget gjort avsättningar till periodiseringsfond får avdrag göras för dessa. Avdrag för avsättningarna får högst uppgå till 25 % av överskottet av näringsverksamheten före avdrag för avsättningen. Överskottet av näringsverksamheten avser således det överskott som uppstår efter avdrag för negativt räntenetto (eller återläggning) enligt avsnitt 21. Viktigt att ha i åtanke är att det krävs för avdragsrätt att avsättningen också har gjorts i redovisningen. Bestämmelserna om periodiseringsfonder finns i 30 kap. IL.

23.2.2 Hantering i Silverfin

Konton som mappats som ”avsättning till periodiseringsfond” hamnar automatiskt i modulen ”Avsättning till periodiseringsfond” där Silverfin har beräknat årets skattepliktiga inkomst. Viktigt att denna modul görs **efter** att alla andra är klara då avsättningens storlek och därmed avdragsrätten beräknas på det slutliga skattemässiga resultatet (överskottet) i bolaget.

24 Uppskjuten skatt

24.1 Uppskjuten skatt och temporära skillnader

24.1.1 Skattemässig hantering

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Den uppskjutna skatten beräknas på skillnaden mellan balansposters bokförda värde och skattemässiga värde. Skillnaden mellan det bokförda och det skattemässiga värdet kallas för *temporär skillnad*. En *uppskjuten skatteskuld* uppstår om det redovisningsmässiga värdet överstiger det skattemässiga värdet. Det kan inträffa för exempelvis fastighetsägare som i vissa fall får redovisningsmässigt skriva av en byggnad två procent och skattemässigt fyra procent. Då räknas den uppskjutna skatteskulden till 20,6 % (aktuell bolagsskattesats) x den temporära skillnaden.

I motsatsfall kan även en uppskjuten skattefordran uppstå. Det kan uppstå ifall det finns inrullade underskott i bolaget som förväntas att användas i framtiden. Inrullade underskott har normalt inte ett redovisningsmässigt värde och då uppstår en uppskjuten skattefordran eftersom den temporära skillnaden (underskottet) i framtiden genererar en minskad skatt för bolaget.

24.1.2 Hantering i Silverfin

Det går inte att mappa konton till modulen om uppskjuten skatt utan allt matas in manuellt. I modulen får man ange samtliga temporära poster och bokfört/skattemässigt värde.

25 Avräkning av utländsk skatt

För att få avräkning för utländsk skatt måste den utländska skatten vara slutlig och betald. Avräkning medges det år den utländska inkomsten tas upp till beskattning i Sverige. Enligt Skatteverkets ställningstagande (Dnr 202 517755-19/111) föreligger inget hinder för avräkning om den utländska inkomsten beskattas vid olika tidpunkter i Sverige och utlandet. I Sverige tillämpas overall-principen vid avräkning av utländsk skatt (dvs. samtliga utländska inkomster och samtliga utländska skatter beaktas samtidigt).

25.1 Filialinkomst

25.1.1 Skattemässig hantering

Eventuellt dubbelbeskattningsavtal med det land där filialen bedrivs måste beaktas vid bedömningen hur inkomst från filialen ska räknas med vid den svenska beskattningen. Svenska regler ska beaktas vid beräkningen av det resultat som inkluderas vid den svenska beskattningen. Vid tillämpningen av avtal med credit-metoden får den utländska skatten dras av som omkostnadsbelopp tillsammans med ett yrkande om avräkning (det är dock ovanligt p.g.a. kravet på slutlig och betald).

25.1.2 Hantering i Silverfin

Denna del av modulen är manuell och inga konton ska därför mappas in.

- Filiallandet ska väljas i rullistan.
- Aktuell valuta ska väljas i rullistan. Om valutan finns med i rullistan kommer Silverfin automatiskt inkludera den genomsnittliga valutakursen för räkenskapsåret. Om valutan inte finns med i rullistan ska omräkningen göras manuellt. Då är det möjligt att välja SEK som valuta.
- Utländsk skatt inkluderas med debiterade beloppet i den lokala valutan. Den utländska skatten räknas därefter om till SEK baserat på den genomsnittliga kursen för räkenskapsåret.
- Om valutan inte finns med i rullistan ska den utländska skatten anges i SEK även där det står lokal valuta.
- Filialens bokförda resultat samt eventuella skattemässiga justeringar ska anges i SEK och baseras på information från klient. Skattemässiga justeringar ska nettoredovisas med förtecken.
- Filialens skattepliktiga resultat räknas därefter automatiskt fram i SEK.

Filialens nettoinkomst inkluderas därefter automatiskt i spärrbeloppsberäkningen, se avsnitt 25.5.

25.2 Annan utländsk inkomst

25.2.1 Skattemässig hantering

Ett bolag kan ha erhållit royalty, ränta, utdelning eller övrig inkomst i utlandet som ska beskattas i både Sverige och det andra landet. Den utländska skatten får avräknas i enlighet med den metod som gäller enligt tillämpligt skatteavtal. I det fall skatteavtal saknas kan möjlighet till avräkning finnas med stöd av avräkningslagen.

25.2.2 Hantering i Silverfin

Denna del av modulen är manuell och inga konton ska därför mappas in.

- Typ av inkomst samt utbetalningsland väljs genom rullistor.

- Den utländska inkomsten ska omräknas till SEK enligt balansdagens valutakurs. Betalningsdatumet ska därför anges i kalendervyn och Silverfin anger därefter automatiskt rätt valutakurs.
- Utländsk skatt inkluderas med debiterade beloppet i den lokala valutan. Den utländska skatten räknas därefter automatiskt om till SEK.
- Bruttoinkomsten för betalningen ska även den anges i lokal valuta för att sedan automatiskt räknas om till SEK.
- Därefter ska kostnaderna hänförliga till den utländska inkomsten anges, i antingen SEK eller lokal valuta.

Den utländska nettoinkomsten beräknas därefter automatiskt i SEK och inkluderas i spärrbeloppsberäkningen.

25.3 Avdrag för utländsk skatt

25.3.1 Skattemässig hantering

Kostnader för inkomstskatt är som huvudregel inte avdragsgilla. För att skattemässigt avdrag ska medges för utländsk skatt krävs att den utländska inkomsten som skatten hör till har beskattats i Sverige.

Avräkning för utländsk skatt medges inte för sådan skatt som ett bolag redan har gjort avdrag för. Om bolaget önskar avräkna den utländska skatten ska ett sådant avdrag återläggas till beskattning.

25.3.2 Hantering i Silverfin

I Silverfin ska frågan om avdrag för utländsk skatt har gjorts besvaras med ja eller nej. Har avdrag inte gjorts behöver ingen ytterligare justering göras. Har avdrag gjorts i räkenskaperna ska detta återläggas under modulen ”ej avdragsgilla kostnader” och därigenom inkluderas vid kod 4.3 c. Silverfin kommer automatiskt att informera om detta.

25.4 Carry forward

25.4.1 Skattemässig hantering

I det fall ett bolag har betalat mer i utländsk skatt för den utländska inkomsten än svensk skatt kommer bolaget följande år att ha en ingående balans motsvarande den utländska skatt som bolaget inte fått avräkna i form av en carry forward. Avräkning för carry forward-belopp kan medges fem beskattningsår efter det beskattningsår som den utländska inkomsten togs med vid beskattningen i Sverige. Efter fem beskattningsår faller hela beloppet bort.

HFD har genom RÅ 2010 not. 90 fastställt att carry forward-belopp ska bestämmas till sin storlek först det år de ska utnyttjas. I det fall Skatteverket har fastställt ett carry forward-belopp saknar det rättsverkan.

För att bolaget ska få avräkna carry forward-belopp måste bolaget begära det, kunna visa beloppets storlek och kunna visa att det finns en utländsk inkomst som har beskattats utomlands.

HFD meddelade en dom 16 mars 2023, mål nr 3829–22, där domstolen konstaterar att avräkning för carry forwards får göras även år då utländsk skatt inte har betalats.

25.4.2 Hantering i Silverfin

I Silverfin kan ett carry forward-belopp föras in manuellt. Om det finns utrymme att nyttja del eller hela carry forward-beloppet kommer det göras automatiskt i Silverfin.

25.5 Spärrbeloppsberäkning

25.5.1 Skattemässig hantering

Spärrbeloppet är detsamma som den svenska skatten på utländsk inkomst. Betalad utländsk skatt som överstiger den svenska skatten för utländsk inkomst får inte avräknas. Spärrbeloppet kan beräknas som (utländsk inkomst dividerat med total inkomst) multiplicerat med den svenska skatten (på totala inkomsten) och ska beräknas innan avräkning har skett.

25.5.2 Hantering i Silverfin

Silverfin sköter uträkningen av spärrbeloppet. Om fullt avdrag inte kan medges för året kommer Silverfin automatiskt föra in återstående belopp som en kvarstående carry forward längst ner i modulen.

26 Öppna yrkanden

Om Skatteverket finner att en inkomstdeklaration innehåller felaktiga eller otillräckliga uppgifter finns det en risk att Skatteverket beslutar om skattetillägg. Denna risk finns om Skatteverket anser att det inte har lämnats tillräckliga uppgifter för Skatteverket att kunna fatta ett riktigt beskattningsbeslut.

För att minimera risken för skattetillägg kan det, som bilaga till inkomstdeklarationen, lämnas ett öppet yrkande där den skattemässiga hanteringen av rättsfrågor som är oklara, tveksamma eller som det finns en risk att Skatteverket har en annan uppfattning kring redogörs. I det öppna yrkandet bör den skattemässiga hanteringen och bedömningen redogöras på ett strukturerat och tydligt sätt. Det bör innehålla relevant och tillräcklig information för att Skatteverket ska kunna förstå vilken bedömning som har gjorts, och i sin tur bedöma om den i Skatteverkets mening är riktig.

Ett öppet yrkande skiljer sig från en allmän kommentar till inkomstdeklarationen, där det till exempel endast redogörs för vad en viss post avser. Genom ett öppet yrkande ska i stället bedömningen och på vilken grund hanteringen anses korrekt grundligt redogöras, för att på så sätt möjliggöra Skatteverket att bedöma hanteringen. Genom att redogöra bedömningen/hanteringen kan skattetillägg undvikas i det fall Skatteverket skulle underkänna yrkandet.

I modulen ”Öppet yrkande” i Silverfin är det möjligt att inkludera ett öppet yrkande som kommer att biläggas inkomstdeklarationen i genererad export. Det kommer utgöra en egen blankett, separat från övriga kommentarer till inkomstdeklarationen. Tänk gärna på att stämma av om rutan för ”Öppet yrkande” har blivit ikryssat i Raven. Det är en indikation på att aktuell inkomstdeklaration bör innehålla ett öppet yrkande. Gå även igenom föregående års inkomstdeklaration för att se om något öppet yrkande bör upprepas och även inkluderas i årets inkomstdeklaration.